



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

11/2025



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• <i>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>5</i>
• <i>2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>5</i>
• <i>3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>5</i>
• <i>4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>9</i>
• <i>5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>9</i>
• <i>6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>10</i>
• <i>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>12</i>
• <i>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>13</i>
• <i>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>15</i>
• <i>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>17</i>
DIREITO PRIVADO 2	19
• <i>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>19</i>
• <i>12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>20</i>
• <i>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>21</i>
• <i>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>22</i>
• <i>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>26</i>
• <i>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>29</i>
• <i>17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>30</i>
• <i>18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>31</i>
• <i>19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>31</i>
• <i>20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>31</i>
• <i>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>33</i>
• <i>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>33</i>
• <i>23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>35</i>
• <i>24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>40</i>
• <i>37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>42</i>

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
DIREITO PRIVADO 3	46
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
DIREITO EMPRESARIAL	54
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	54
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	57

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. BENS NO EXTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de bens situados no exterior na partilha de inventário. O agravante busca arrolamento e apuração de valores de bens no exterior para equalização da legítima. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se bens situados no exterior podem ser incluídos na partilha de inventário para fins de equalização da legítima. III. Razões de Decidir. 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a lei brasileira não se aplica à sucessão de bens no exterior, entendendo de maneira diversa apenas quanto se trata de partilha em divórcio ou dissolução em união estável. 4. Em casos de sucessão hereditária, a partilha deve ser regida pela lei do país onde os bens estão situados, não sendo possível sua inclusão na partilha brasileira. IV. Dispositivo e Tese. 5. Nega-se provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento nº [2238452-90.2025.8.26.0000](#), Rel. Claudio Godoy, j. 25/11/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada submetida a cirurgia de redução de estômago (bariátrica) – Procedimento cirúrgico para retirada de excesso de pele resultante daquela operação – Exclusão da cobertura – Inadmissibilidade – Observância, no entanto, do entendimento expresso no Tema 1069 (REsp 1870834/SP), excluídas as prescrições consideradas estéticas – Determinação para que sejam acobertadas as cirurgias de mamas, sem uso de prótese, e abdominal – Manutenção – Decisão que se encontra em consonância com o disposto no Tema 1069, considerada, ademais, a perícia realizada – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1015622-55.2024.8.26.0554](#), Rel. Alvaro Passos, j. 13/11/25).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO PLEITEADA POR COMPRADOR – CONTRATO REGIDO PELO C.D.C. – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RETENÇÃO BEM APLICADA – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020365-59.2024.8.26.0344](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 28/11/25).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERFURAÇÃO DO INTESTINO DO PACIENTE e RESULTADO MORTE. I- Preliminares. Cerceamento de defesa e vício na fundamentação na r. sentença de improcedência. Inocorrência. Preliminares afastadas. II-Procedimento para retirada da vesícula por laparoscopia, com perfuração do intestino delgado, sepse e óbito do paciente, pai dos apelantes. Nexo de causalidade reconhecido pelo laudo pericial. Flagrante inabilidade do cirurgião. Erro grosseiro que denota imperícia no manuseio do equipamento. Doutrina e precedente desta Câmara em caso paralelo. Alegação de que a perfuração intestinal é prevista na literatura médica

que, per si, não se presta a acobertar erro grosseiro. Aplicação da teoria "res ipsa loquitur", ou seja, a coisa fala por si. Isenção de responsabilidade na esfera criminal que não irradia seus efeitos para o campo cível, nos termos do disposto no artigo 935 do Código Civil. Prévia informação e consentimento do paciente, por outro lado, que não empresta aval para a prática de erro médico grosseiro, fora da chamada álea médica. Obrigação de indenizar reconhecida. III- Terceirização dos serviços pela ré CASA de SAÚDE que não afasta a sua responsabilidade pelos danos causados, integrando a cadeia de fornecimento. Pessoa jurídica listisdenunciada SP MED, que é uma empresa uniprofissional de propriedade do médico Thiago, que realizou o procedimento e que se confundem para fins de responsabilidade civil. Legitimidade da litisdenunciada SP MED reconhecida. IV- Danos materiais. Autores maiores e capazes, que não dependiam financeiramente do pai. Ausência da hipótese prevista no caput do art. 942 do Código Civil. Improcedência do pedido de indenização por danos materiais. V- Danos morais. Morte de familiar próximo (pai dos autores). Sofrimento e desassossego anormal vivenciado. Configuração. Dano *in re ipsa*. Valor da indenização: R\$-100.000,00 (cem mil reais) para cada autor. Aplicação das diretrizes estabelecidas no artigo 944 do Código Civil. VI- Apelo parcialmente provido para condenar a ré CASA de SAÚDE ao pagamento de indenização por danos morais, julgando-se parcialmente procedente a denúncia da lide. **SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1004415-25.2016.8.26.0462](#), Rel. Donegá Morandini, j. 04/11/25).

"APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de extinção do feito, sem exame do mérito, por inadequação da via processual eleita. Irresignação. Preliminar de fundamentação insuficiente. Afastamento. Mérito. Não acolhimento. Prejuízos suportados em razão da concessão de tutela de urgência posteriormente revogada. Desnecessidade de ajuizamento de nova ação de conhecimento para buscar tal ressarcimento. Via eleita inadequada. Inteligência do artigo 302, parágrafo único, do CPC, que privilegia a economia processual. Inexistência de elementos que evidenciem qualquer impedimento para a execução nos mesmos autos. Precedentes desta Corte. Sentença intacta. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC). **APELO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1007071-41.2025.8.26.0008](#), Rel. Donegá Morandini, j. 04/11/25).

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. Caso em Exame: Cuida-se de ação indenizatória por danos morais, na qual o autor alega que, em 12/12/2018, quando saía de um barzinho localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo-SP, foi agredido pelo réu por meio de golpes desferidos em sua cabeça com bastão de madeira, tendo sofrido um traumatismo craniano. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda. O apelante alega, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o indeferimento da prova oral impediu a demonstração da autoria da agressão. Requereu, na sequência, a inversão do ônus da prova, afirmando, ainda, a possibilidade de declarações colhidas em sede policial serem consideradas como provas indiciárias, especialmente quando corroboradas por elementos materiais, ressaltando que o réu foi denunciado na esfera penal e reconhecido, pela testemunha Jefferson, como o autor do crime. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em se aferirem: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) se é possível a inversão do ônus da prova; (iii) se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a autoria das agressões por parte do réu. Razões de Decidir: A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o autor apresentou seu rol de testemunhas de maneira intempestiva, precluindo seu direito de produção

de prova oral em audiência. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova não se aplica à espécie, pois imporia ao réu a produção de prova negativa. A documentação nos autos é insuficiente para comprovar, de forma cabal, que o réu foi o responsável pelas agressões. As declarações colhidas em sede policial são precárias e não observaram o contraditório, sendo insuficientes para, por si sós, embasar o decreto condenatório. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido, Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1010611-26.2022.8.26.0001](#), Rel. Mario Chiuvite Junior, j. 04/11/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. HABILITAÇÃO DE INTERESSADA. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM PARA O FIM DE SE AGUARDAR O DESLINDE DE AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO EM CURSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO HOSPITAL COM O DESIDERATO DE SE APURAR O ACESSO À DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. SEGREDO DE JUSTIÇA. JUÍZO NÃO RESOLVEU QUESTÕES ATINENTES À ANULAÇÃO DE TESTAMENTO, APENAS PRESERVOU, COM A DEVIDA CAUTELA, A TOMADA DE DECISÃO, QUE NÃO SE REVELE FUTURAMENTE INCONGRUENTE E QUE O RESPECTIVO RESULTADO POSSA INTERFERIR NO ÂMBITO DO INVENTÁRIO. TERCEIRA PESSOA DEMONSTROU O INTERESSE JURÍDICO COM O PROPÓSITO DE SE TORNAR HABILITADA NO FEITO. A QUESTÃO ATINENTE À ANULAÇÃO DE TESTAMENTO É DE ALTA RELEVÂNCIA, EXIGINDO CAUTELA E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ SUA MELHOR ANÁLISE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ACERCA DA AFERIÇÃO DO RESPECTIVO ESTADO DE SAÚDE, QUE REQUER DEBATE EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA. A QUESTÃO NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 189 DO CPC, PARA FINS DE DEFERIMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vera Lucia Glezer e Maurício Fridman (Espólio) contra decisão interlocutória que suspendeu os efeitos do testamento em questão, deferiu a habilitação de Fany Hirsch como terceira interessada e recebeu as últimas declarações retificadas, condicionando sua homologação à manifestação das partes. Foram indeferidos os pedidos de contracautela, expedição de ofício a Hospital e análise da justiça gratuita, por serem considerados prematuros ou além da competência do juízo. Ressalta-se que foi revogado o segredo de justiça concedido, em decorrência da relevância pública da controvérsia a respeito da capacidade do testador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão cingem-se no exame acerca da (i) competência do juízo para decidir a propósito da suspensão dos efeitos do testamento e da habilitação de Fany Hirsch como interessada nos autos de inventário; (ii) a necessidade de contracautela; (iii) o acesso aos documentos médicos do testador; (iv) a manutenção do segredo de justiça. A agravante sustenta que o juízo de origem extrapolou sua competência ao deferir a habilitação e a tutela de urgência, argumentando que a impugnação do testamento demanda dilação probatória e deve ser submetida às vias ordinárias. Aduz que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e pugnou pela imposição de contracautela. A agravada, por sua vez, sustenta que a decisão foi exarada em conformidade com o ordenamento jurídico, pois apenas suspendeu os efeitos do testamento até o julgamento da ação anulatória já proposta, sem decidir o mérito da questão. Defende a legitimidade de sua habilitação, diante de seu interesse na validade do testamento, cuja impugnação se baseia em documentos médicos que indicam possível incapacidade do testador. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O juízo de origem não avocou para si a análise a respeito da impugnação ao testamento, apenas suspendeu os autos, no sentido de se aguardar a interposição de ação própria, a ser processada no âmbito adequado. 4. A habilitação de Fany Hirsch como interessada afigura-se juridicamente

possível e necessária à adequada condução do inventário, especialmente em face da existência de ação autônoma que discute a validade do testamento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se *in totum* a decisão vergastada. Tese de julgamento: 1. A suspensão do inventário sem contracautela é medida adequada e proporcional. 2. A questão da nulidade do testamento deve ser dirimida em sede de ação autônoma e, por se afigurar em matéria de alta relevância ou indagação, por medida de absoluta cautela, exige a suspensão desta demanda de inventário e partilha, até a correspondente decisão na primeira ação (de anulação do indigitado testamento). 3. Expedição de ofícios deve ser discutida no bojo de correlata ação autônoma. 4. Pedido de segredo de justiça não abrangido pelas hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 612, art. 300, §1º, art. 313, inciso V, alínea "a", art. 189. Jurisprudência Citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2092526-78.2025.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025. Agravo de Instrumento 2204668-93.2023.8.26.0000; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/08/2023. TJSP; Agravo de Instrumento 2176095-74.2025.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 11/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025. TJSP; Agravo de Instrumento 2130755-10.2025.8.26.0000; Relator (a): Schmitt Corrêa; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2025; Data de Registro: 25/08/2025. TJSP; Agravo de Instrumento 2238922-24.2025.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/09/2025; Data de Registro: 25/09/2025." (Agravo de Instrumento nº [2297270-35.2025.8.26.0000](#), Rel. Mario Chiuvite Junior, j. 18/11/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Ação de usucapião extraordinária proposta por Wesley da Silva do Prado e Aline Cristina Lacerda do Prado contra Silvania Leonor Mazza da Silva, visando à declaração de domínio sobre imóvel em Cajuru/SP, alegando posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos. A ré apresentou reconvenção, pugnando pela reintegração de posse. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos inaugurais e reconventionais. Apela a parte autora, pugnando pela reforma do decisum vergastado, com reconhecimento da prescrição aquisitiva. Apela também a reconvinte, aduzindo a preliminar de cerceamento de defesa e pugnando pela procedência do pedido de reintegração de posse. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a existência de posse qualificada, mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legalmente exigido para a configuração da usucapião extraordinária, bem como a análise da alegada posse anterior da reconvinte sobre o imóvel objeto da lide. III. Razões de Decidir: Não houve configuração do alegado cerceamento de defesa, pois, contrariamente ao alegado, foi oportunizada a manifestação da ré acerca do laudo pericial, sobrevivendo a apresentação da peça contestatória e reconventional. Os elementos de prova amealhados aos autos não demonstraram o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária, especialmente o lapso temporal de posse. A documentação juntada indica a posse dos autores a partir de 2016, o que é corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos em audiência. A reconvinte não comprovou a posse anterior sobre o imóvel, conforme exigido pelo art. 561 do CPC para a pretendida reintegração de posse. IV. Dispositivo: Recursos desprovidos. Majoração recursal dos honorários advocatícios,

ressalvada a gratuidade processual concedida.” (Apelação Cível nº [1000450-54.2018.8.26.0111](#), Rel. Mario Chiuville Junior, j. 18/11/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por Ruy Lessa de Oliveira Júnior contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por erro médico contra o Hospital Santa Catarina. O autor alegou que, após ferimento na perna, o atendimento inicial negligente deixou fragmentos de vidro na lesão, resultando em complicações graves e múltiplas cirurgias. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico por negligência e imperícia no atendimento prestado pelo hospital, e se as sequelas permanentes sofridas pelo apelante decorrem denexo causal com a conduta dos profissionais. III. Razões de Decidir 3. O laudo pericial concluiu pela adequação técnica do atendimento, mas contradições com literatura médica e depoimentos indicam negligência na exploração cirúrgica e ausência de exame complementar. 4. A responsabilidade do hospital é subjetiva, configurada pela negligência dos profissionais, com nexo causal contributivo para o agravamento do quadro clínico. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido parcialmente para condenar o hospital ao pagamento de indenização por danos morais de R\$ 50.000,00, com correção monetária e juros moratórios, além de declarar indevidas cobranças pelo atendimento prestado. Tese de julgamento: 1. A negligência médica caracteriza responsabilidade civil subjetiva. 2. O nexo causal contributivo é suficiente para indenização por danos morais. Legislação Citada: Código Civil, arts. 927, parágrafo único, 932, inciso III, 406. Constituição Federal, art. 37, §6º. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, arts. 371, 479. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 2202273 / MG.” (Apelação Cível nº [0201014-17.2009.8.26.0100](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 06/11/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA COMERCIAL PARA INVESTIMENTO EM EMPREENDIMENTO DE COMPRA E VENDA DE CAMARÕES. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R\$ 127.527,00, valor a ser atualizado desde os aportes realizados e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. O réu apelante sustenta que os prejuízos decorreram dos riscos inerentes ao negócio, que não prosperou, e que os autores participaram apenas com bônus, sem assumir ônus. Alega desproporcionalidade contratual, impugna o valor dos aportes reconhecidos na sentença e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a limitação da condenação à restituição dos valores efetivamente transferidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida sem a devida instrução probatória, especialmente diante da complexidade dos contratos firmados entre as partes e da ausência de elementos técnicos que permitam a apuração precisa dos valores investidos e dos lucros alegados. III. Razões de decidir 3. Sentença proferida com base

apenas nas alegações das partes e documentos acostados, sem a realização de prova técnica essencial à adequada compreensão dos aportes financeiros e da execução dos contratos. 4. Multiplicidade de contratos e ausência de clareza quanto à administração dos recursos pelo réu, impossibilitam a aferição precisa dos valores devidos. 5. Cálculo apresentado na inicial não possui justificativa técnica suficiente, especialmente quanto à estimativa de lucros. 6. Diante da necessidade de instrução probatória, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica e eventual juntada de documentos suplementares. 7. A prova testemunhal indeferida por não se mostrar adequada à elucidação dos aspectos técnicos controvertidos. **IV. Dispositivo e tese** 8. Apelação prejudicada. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica para apuração dos contratos e aportes financeiros. 2. A reabertura da fase instrutória para produção de prova documental suplementar.” (Apelação Cível nº [1065935-95.2022.8.26.0002](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 05/11/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de indenização por danos materiais e morais, com base na alegação de erro médico no tratamento de catarata que resultou na perda da visão do olho esquerdo. Sentença de improcedência. Apela o autor sustentando falha no preenchimento de documentação médica e na obtenção de consentimento. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico nas cirurgias realizadas e se as falhas na documentação médica geram direito à indenização por dano moral. III. Razões de Decidir A perícia concluiu pela inexistência de erro médico nas cirurgias, apontando apenas falhas na documentação que não impactaram os resultados dos procedimentos. A responsabilidade civil médica depende da comprovação de culpa, não tendo obrigações de resultado, mas de meio. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do médico e o dano afasta a pretensão indenizatória. Pedido inicial com base em conduta culposa do médico na realização de procedimentos cirúrgicos diante do resultado negativo alcançado. Alegação no apelo da necessidade de condenação por danos morais em razão de deficiência na documentação médica. Inovação da causa de pedir em sede de razões recursais. Impossibilidade. Ofensa à estabilização objetiva da lide. Inteligência do art. 329 do CPC. **Recurso improvido.**” (Apelação Cível nº [1013507-89.2021.8.26.0223](#), Rel. James Siano, j. 29/11/25).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Civil. Apelação. Ação de Cobrança. Recurso provido. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto por autor de ação de cobrança, visando a condenação da ré ao pagamento de valor quitado em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, onde foi condenado solidariamente. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o crédito do autor deve ser habilitado na recuperação judicial da ré; (ii) verificar a responsabilidade da ré pelo pagamento dos valores conforme contrato de cessão de créditos. III. Razões de Decidir. 3. O contrato de cessão de crédito prevê expressamente a responsabilidade da cedente por ações promovidas pelos adquirentes. 4. A recuperação judicial da ré foi concluída antes da constituição do crédito do autor, não havendo submissão ao plano de recuperação. Acórdão que deu provimento ao apelo do autor, para julgar o pedido inicial procedente e condenar a ré apelada, a restituir integralmente o valor pago pelo autor apelante aos adquirentes do imóvel. Reexame por

determinação da E. Presidência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ao entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1840531/RS, 1840812/RS, 1842911/RS, 1843332/RS e 1843382/RS, Relator o D. Ricardo Villas Bôas Cueva, no sentido de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a existência do crédito pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Não é o caso de alteração, uma vez que o v. acórdão já se alinha ao entendimento firmado pela Corte Superior. Não há como prevalecer o entendimento da apelada, de que fato gerador do crédito da instituição financeira cessionária, seria o contrato firmado entre o adquirente do imóvel e a apelada, anterior à distribuição da recuperação judicial, mas sim a sentença que o rescindiu, diante da posterior desistência do adquirente, fazendo com que a vendedora passasse de credora a devedora das prestações pagas a título de restituição, assistindo razão também ao apelante quando afirma que o fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pedido procedente e inverter a sucumbência. Manutenção. Tese de julgamento: 1. O crédito do autor não se submete à recuperação judicial da ré. 2. A responsabilidade pelo pagamento dos valores é da ré conforme contrato de cessão de créditos. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 1.030, II. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1840531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJSP, Apelação Cível 1038745-86.2024.8.26.0100, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 20.10.2024.” (Apelação Cível nº [1038745-86.2024.8.26.0100](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 03/11/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SUPOSTO ERRO MÉDICO EM DIAGNÓSTICO RECEBIDO EM NOSOCÔMIO FORNECIDO POR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE DIVERSA DAQUELA QUE A AUTORA NECESSITAVA NO MOMENTO DO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA AUTORA À PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1 - Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais. A autora alegou ter sido atendida por médico infectologista em pronto atendimento após queda, tendo sido diagnosticada erroneamente, o que teria agravado sua condição física e causado sofrimento. Pleiteou indenização de R\$ 30.000,00. A sentença indeferiu o pedido por ausência de prova pericial, diante da não realização do exame médico por ausência injustificada da autora, atribuindo-lhe o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC. II. Questão em discussão: 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da autora à perícia médica designada impede o julgamento de mérito da demanda por ausência de prova técnica essencial; (ii) saber se é possível a inversão do ônus da prova em favor da autora, diante da alegação de relação de consumo e da má prestação do serviço médico e se a prova existente nos autos era suficiente para o acolhimento da pretensão indenizatória. III. Razões de decidir: 3 - A prova pericial foi considerada imprescindível para a análise da ocorrência de diagnóstico incorreto no primeiro atendimento prestado pelo nosocômio, especialmente quanto à existência de conduta culposa, nexo causal e dano, elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil subjetiva. 4 - A ausência injustificada da autora à perícia médica designada configura preclusão temporal e renúncia tácita ao direito de produção da prova, não sendo possível presumir a existência de erro médico ou dano moral. 5 - A atuação do médico infectologista em atendimento de urgência não configura, por si só, conduta ilícita, desde que observados os protocolos médicos adequados e que o profissional estivesse capacitado para o atendimento. 6 - A alegação de má prestação de serviço não se sustenta

sem a devida comprovação técnica, sendo insuficiente a prova documental apresentada. 7 - A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não pode suprir a ausência de prova técnica essencial, especialmente quando a parte autora não colabora com os atos processuais. IV. Dispositivo e tese: 9 - **Recurso desprovido**. Tese de julgamento: A ausência injustificada da parte autora à perícia médica designada configura preclusão temporal e renúncia tácita ao direito de produção da prova, autorizando o julgamento de improcedência do pedido por ausência de demonstração dos elementos da responsabilidade civil subjetiva. Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a prova pericial é, via de regra, imprescindível para a aferição da conduta profissional, do nexo causal e da existência de dano, não sendo possível presumir tais elementos. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica quando a parte mesmo tendo meios para comparecer à perícia, deixa de fazê-lo injustificadamente.” (Apelação Cível nº [1005457-15.2024.8.26.0047](#), Rel. Débora Brandão, j. 24/11/25).

“IMISSÃO NA POSSE. AJUIZAMENTO POR HERDEIROS, QUE PRETENDEM IMITIR-SE NA POSSE DA "CASA DOS FUNDOS", DE PROPRIEDADE DO FALECIDO GENITOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE DECLARAR-SE NULA A LOCAÇÃO PROMOVIDA PELA REQUERIDA, BEM COMO CONDENÁ-LA A COMPROVAR AS LOCAÇÕES REALIZADAS E O REPASSE DOS FRUTOS PERCEBIDOS POR ELA. PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL, QUE NÃO SE ADMITE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA 'EXTRA' OU 'CITRA PETITA', EM QUE O MAGISTRADO TERIA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE FORMA GENÉRICA (INCLUINDO A "CASA PRINCIPAL"). NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O 'DE CUJUS' TERIA REALIZADO O DESDOBRAMENTO/DESMEMBRAMENTO DOS ALUDIDOS IMÓVEIS. INFORMANTE (NETA DO 'DE CUJUS' E FILHA DE UM DOS HERDEIROS) QUE TERIA DECLARADO, NA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PROPOSTA PELA REQUERIDA, TER RESIDIDO NA CASA LOCALIZADA NO QUINTAL DO IMÓVEL DO AVÔ. IMÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NO MESMO TERRENO. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE TESTAMENTO (CUJA VALIDADE É CONTESTADA EM AÇÃO DIVERSA, SEM QUE HAJA NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA) QUE INSTITUIU USUFRUTO VITALÍCIO E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À REQUERIDA. VONTADE DO TESTADOR QUE, POR ORA, DEVE PREVALECER. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1016309-47.2024.8.26.0161](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 26/11/25).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de Rescisão de Contrato c.c. Restituição de Valores Pagos – Sentença de parcial procedência – Compromisso de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária – Rescisão contratual a pedido do comprador inadimplente – Aplicação do Tema 1095 do C. STJ – Compromisso de compra e venda (com alienação fiduciária) devidamente registrado na matrícula do imóvel – Relação entre as partes é de devedores fiduciantes e credores fiduciários – Culpa exclusiva do comprador pela resolução do negócio – Inadimplemento do comprador que enseja a execução extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97 – Impossibilidade de se desfazer negócio irretratável, já consumado e registrado na matrícula, por mero desejo da parte adquirente – Constituição em mora que tem utilidade apenas ao credor fiduciário para possibilitar levar o imóvel, objeto da garantia, à posterior alienação – Inadimplemento antecipado do contrato que se equipara à mora e conduz à aplicação da lei especial – Entendimento do c. STJ – Impossibilidade de rescisão do contrato na

forma pretendida pelo comprador – Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002330-45.2024.8.26.0152](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 26/11/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol por plano de saúde. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, não previsto contratualmente, e se há direito à indenização por danos morais. III. Razões de Decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação da legislação protetiva. Contudo, a obrigação de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar pelas operadoras de saúde é restrita a casos específicos, conforme art. 10, VI, da Lei 9.656/98. 4. O recente entendimento do STJ e deste Tribunal é de que medicamentos à base de canabidiol não integram o dever de cobertura por parte das operadoras de saúde, salvo exceções legais. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. Operadoras de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções legais. 2. Medicamentos à base de canabidiol não integram o dever de cobertura por parte das operadoras de saúde.” (Apelação Cível nº [1150501-03.2024.8.26.0100](#), Rel. Lia Porto, j. 28/11/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE COCLEAR. COBERTURA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto por ambas as partes contra sentença de procedência, determinando à ré que autorize e custeie a cirurgia de implante coclear no menor da forma descrita pelo médico que o acompanha, com o fornecimento de todo material necessário, inclusive órteses e próteses, bem como pagar R\$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) cobertura do procedimento solicitado conforme DUT 33 da ANS; (iv) configuração de danos morais e valor arbitrado; (v) base de cálculo dos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis. 4. Recurso do autor que combate adequadamente a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. Paciente com quatro anos de idade e problemas auditivos desde o nascimento, sendo prescrito implante coclear ante a ineficácia do aparelho auditivo. A negativa de cobertura pela operadora é abusiva, pois há prescrição médica e cobertura contratual para a patologia. 6. Danos morais devidos ante o evidente sofrimento que a negativa causou ao menor e seus genitores. Valor da indenização que se mostra adequado ao bem jurídico tutelado e bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Honorários advocatícios arbitrados sobre a condenação, conforme tese vinculante do STJ (Tema 1076). Condenação que inclui não só os danos morais, mas também a obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico é abusiva quando esgotado o tratamento conservador. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir provas desnecessárias. 3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal a reprodução das

alegações da petição inicial. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1001569-77.2023.8.26.0595](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 05/11/25).

“Apelações cíveis. Ação de cobrança. Parceria entre sociedades de advogados. Recursos de ambas as partes. Preliminar de prescrição bienal arguida pela primeira vez em sede recursal. Matéria de ordem pública cujo conhecimento demandaria instrução probatória sobre marcos interruptivos. Violação ao contraditório e ampla defesa. Inovação recursal não conhecida. Denúnciação da lide a ex-sócio indeferida. Cláusula de indenidade que configura garantia imprópria. Faculdade processual do artigo 125, II, do CPC. Pagamento a suposto credor putativo não reconhecido. Ausência de boa-fé objetiva e erro escusável. Confissão da ré sobre conhecimento da ilegitimidade do recebedor. Reconvenção improcedente mantida. Ausência de prova documental de pagamentos. Arbitramento de honorários em 30% do valor recebido mantido. Proporcionalidade entre contribuição das partes e resultado obtido. Sucumbência mínima da autora reconhecida. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Honorários recursais majorados em 5% sobre o valor da condenação. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso da ré-reconvinte desprovido. Recurso da autora-reconvinda parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1154429-93.2023.8.26.0100](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 05/11/25).

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO CIRURGIA BARIÁTRICA – PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO E OBJETIVA DO HOSPITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO – SURGIMENTO DE FÍSTULA POSTERIOR À CIRURGIA – INTERCORRÊNCIA PREVISTA NA LITERATURA MÉDICA E NÃO DECORRENTE DE FALHA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0062255-19.2009.8.26.0506](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 19/11/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-os ao pagamento das verbas de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) concessão de gratuidade judiciária; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) responsabilidade da apelada pela falha na prestação de serviços que resultou no óbito da filha dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O pedido de gratuidade judiciária foi concedido exclusivamente para a isenção do recolhimento do preparo recursal, considerando a renda dos apelantes e o valor elevado do preparo recursal e visando não obstar o acesso ao Poder Judiciário. 4. Não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis. 5. Laudo pericial que não comprovou nexos causal entre o serviço prestado e o óbito da filha dos apelantes, apontando piora da paciente antes da solicitação da ambulância. 6. Pedido de transferência que partiu dos pais da menor e não dos médicos, conforme documentação juntada pelos próprios autores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para conceder gratuidade aos apelantes exclusivamente para a isenção do recolhimento do preparo recursal. Tese de julgamento: 1. A gratuidade judiciária pode ser modulada conforme as condições pessoais dos requerentes. 2. A responsabilidade civil objetiva depende da constatação do dano e

seu nexó com o serviço prestado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005321-83.2021.8.26.0609](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 19/11/25).

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Demanda ajuizada no período de pandemia pela Defensoria Pública em face das operadoras de saúde – Sentença de parcial procedência para condenar as corrés a liberar aos segurados tratamento médico prescrito, sem o prazo de carência de 180 dias, em caso de situação de urgência ou emergência – Inconformismo das partes – Falta de interesse processual, inadequação da via eleita, remessa dos autos à Justiça Federal e intervenção da ANS – Preliminares afastadas – Mérito – Prazo de carência que deve ser respeitado, mas não em caso de urgência e emergência (suspeita e contágio pelo covid) – Abusividade da restrição de carência que contraria disposição da Lei nº 9.656/98 – Inexigível o cumprimento de carência superior a 24 horas em casos de urgência/emergência – Inteligência do art. 12, V, "c" e art. 35-C, I e II da Lei nº 9.656/98 – Súmula nº 103 deste Tribunal – Recusa de cobertura contratual abusiva, nos termos da legislação consumerista – Reconhecida a contradição no dispositivo da sentença em relação à sua fundamentação, pela qual o pedido foi acolhido apenas para os casos de pacientes suspeitos ou portadores do vírus Covid-19, o que deve ser observado – Canais de atendimento para os Órgãos do Sistema de Justiça – Desnecessidade diante da brusca queda dos casos de Covid, considerados ainda os canais já existentes disponibilizados pelas rés – Honorários sucumbenciais indevidos – Art. 18 da Lei nº 7.347/85 – Isenção estendida à ré – Princípio da simetria – Precedente do STJ – Sentença reformada em parte para constar no dispositivo que a condenação se refere apenas aos casos de suspeita e contágio pelo coronavírus – Recurso das corrés providos em parte para tal fim, improvido o recurso da autora.” (Apelação Cível nº [1029663-70.2020.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 26/11/25).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. DESNECESSIDADE. IRMÃ DO FALECIDO E HERDEIRA DA PARTE DISPONÍVEL DO ESPÓLIO NOMEADA TESTAMENTEIRA. INDICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA PELO AUTOR DA HERANÇA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou inventariante dativa no inventário do Espólio de Jorge Kaysserlian. A irmã do falecido, herdeira testamentária e nomeada testamenteira, busca a reforma da decisão para ser nomeada inventariante, conforme indicado no testamento. A questão em discussão consiste em determinar se a nomeação de inventariante dativa é necessária, considerando a indicação testamentária da irmã do falecido como inventariante e a existência de litigiosidade entre os herdeiros. A nomeação de inventariante dativa é desnecessária quando um dos herdeiros pode assumir a função, evitando danos econômicos ao espólio. A agravante é testamenteira e foi indicada pelo autor da herança para exercer a inventariança, não havendo provas que a desabonem para o exercício do munus. Dá-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A nomeação de inventariante dativa é desnecessária quando há herdeiro indicado no testamento apto a exercer a função. 2. A inventariante nomeada deve prestar contas da administração dos bens do espólio. Julgamento conjunto com agravo de instrumento nº 2230838-34.2025.8.26.0000.” (Agravo de Instrumento nº [2232706-47.2025.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 04/11/25).

“DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVA. DESNECESSIDADE. IRMÃ DO FALECIDO E HERDEIRA DA PARTE DISPONÍVEL DO ESPÓLIO NOMEADA TESTAMENTEIRA. INDICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA PELO AUTOR DA HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou inventariante dativa em inventário. Os filhos do falecido contestam a nomeação, alegando que a filha do falecido, foi inicialmente nomeada inventariante com a concordância do irmão. A questão em discussão consiste em determinar a necessidade de nomeação de inventariante dativa, considerando a indicação testamentária da irmã do falecido como inventariante e a existência de herdeiros aptos ao exercício do *munus*. A nomeação de inventariante dativa é desnecessária quando um dos herdeiros pode assumir a função, evitando danos econômicos ao espólio. A agravada é testamentária e foi indicada pelo autor da herança para exercer a inventariança, não havendo provas que a desabonem para o exercício do *munus*. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: A nomeação de inventariante dativa é desnecessária quando há herdeiro indicado no testamento apto a exercer a função.” (Agravo de Instrumento nº [2230838-34.2025.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 04/11/25).

“APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu impugnação e extinguiu a execução por inexigibilidade da obrigação. Pretensão de prosseguimento do cumprimento do acordo homologado. Acordo que condicionou a outorga da escritura ao cumprimento de obrigações, não atendidas pela exequente. Impossibilidade de compelir a parte à outorga sem comprovação do adimplemento integral das condições estipuladas. Precedente do STJ. Inexistência de preclusão quanto à revogação da gratuidade, possível a qualquer tempo diante de alteração fática. Ausência de prova inequívoca de capacidade financeira da apelante. Benefício da justiça gratuita concedido. Valor da causa retificado para corresponder ao valor venal do imóvel objeto da obrigação. Sentença mantida quanto à extinção do cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0001473-58.2021.8.26.0075](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 25/11/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE ALUNO EM ANUÁRIO ESCOLAR CONFECCIONADO EM FORMATO DE ÁLBUM DE FIGURINHAS. Sentença de improcedência. Existência de cláusula contratual autorizadora do uso da imagem para fins institucionais e anuência específica posteriormente colhida. Projeto destinado exclusivamente ao público interno da comunidade escolar, com aquisição facultativa e finalidades pedagógicas e integradoras. Ausência de ilicitude na comercialização interna do material. Inexistência de prova de má-fé da instituição de ensino ou de violação ao direito de imagem. Consentimento válido e eficaz. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000643-30.2025.8.26.0562](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 25/11/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação reparatória por dano material, moral, estético e pagamento de alimentos civis, sob alegação de erro médico. Paciente atendida em hospital, medicada e dispensada. Sem melhora, retorno ao hospital no mesmo dia, diagnosticada com pielonefrite e medicamentada com antibióticos e realizados exames. Medicação suspensa por um dos médicos, só foi internada mais de 24 horas depois, já em estado grave. A infecção evoluiu para sepse, exigindo longa internação, parte em coma, e resultando em

amputações das pernas, dedos, perda auditiva e danos cerebrais. Sentença de condenação dos réus ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, além de reembolso vitalício de despesas com próteses. As questões em discussão consistem em (i) cerceamento de defesa alegado pelo réu Fábio, (ii) responsabilidade médica e hospitalar, (iii) quantificação dos danos morais e estéticos, (iv) termo inicial dos juros de mora, (v) reembolso de despesas com próteses, (vi) alimentos civis, (vii) multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e (viii) distribuição dos ônus da sucumbência. A prova pericial é válida e suficiente para esclarecer os pontos controvertidos, não havendo cerceamento de defesa. A responsabilidade do hospital é objetiva, enquanto a dos médicos é subjetiva, exigindo comprovação de culpa. Atendimentos prestados pelos corréus não contemplaram os protocolos consagrados na literatura médica para o tratamento da afecção, demonstrando que a equipe médica envolvida prestou conduta inadequada. O atraso na introdução do antibiótico comprometeu a evolução do quadro para pior, minimizando a possibilidade de um resultado mais favorável à autora. A majoração dos danos morais e estéticos é adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação. O reembolso de próteses esportivas é mantido. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é válida. A autora sucumbiu em parte mínima, devendo os réus suportarem integralmente os encargos sucumbenciais. Dá-se parcial provimento ao recurso interposto pelo corréu Fábio. Nega-se provimento ao recurso interposto pela corré Notre Dame. Não se conhece do recurso interposto pelo corréu Murilo. Dá-se parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela autora. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do hospital é objetiva, enquanto a dos médicos é subjetiva. 2. A majoração dos danos morais e estéticos é adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 4º; Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, 951; Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 86, §1º, 87, 333, I, 405, 406, §1º, 951.” (Apelação Cível nº [1014394-82.2016.8.26.0309](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 25/11/25).

“Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Divulgação de reportagens jornalísticas que mencionam suposta investigação policial envolvendo o autor. Alegação de imputação indevida de prática criminosa. Sentença de improcedência. Decisão proferida em Reclamação Constitucional perante o STF reconheceu a legitimidade da veiculação jornalística com base na ADPF 130/DF. Liberdade de imprensa e direito à informação prevalecem na ausência de demonstração de falsidade ou má-fé. Tema 995 do STF. Inexistência de prova de que as informações divulgadas sejam inverídicas. Certidões negativas não afastam a possibilidade de investigações em curso. Notícias recentes publicadas em diversos portais, informando que o Ministério Público arquivou as investigações. Ausência de violação aos direitos da personalidade. Improcedência do pedido de remoção de conteúdo e indenização por dano moral. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001941-26.2024.8.26.0228](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 25/11/25).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. "NEGATIVA BRANCA". REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada a compelir operadora de saúde

a custear internação de longa duração em clínica não credenciada, indicada para tratamento psiquiátrico de beneficiário alcoolista em crise. Demonstração de urgência médica mediante relatório subscrito por profissional responsável, atestando quadro gravíssimo de transtorno mental e comportamental decorrente do uso de álcool (CID F19), com risco permanente e ideação suicida, sendo impossível a transferência do paciente durante o período de desintoxicação, estimado em 180 dias. Prova de tentativa prévia de contato com a operadora, sem resposta, configurando "negativa branca" e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). Situação de emergência que atrai a incidência do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, impondo à operadora o dever de custear integralmente o tratamento enquanto não demonstrada a disponibilidade de rede credenciada apta. Possibilidade de posterior transferência para clínica referenciada ou de reembolso, conforme o caso. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O CUSTEIO DA INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DA LIMINAR DEFERIDA." (Agravado de Instrumento nº [2293790-49.2025.8.26.0000](#), Rel. Coelho Mendes, j. 11/11/25).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Decisão que julgou procedente o incidente para incluir JBS S.A. no polo passivo da execução movida por Antonio Paulo Simon Pereira, e outros, contra Central Energética Paraíso S.A. e Tinto Holding Ltda. Cerceamento de defesa não caracterizado. Indeferimento da prova pericial contábil-financeira requerida pela agravante. Juiz como destinatário final da prova (art. 370 do CPC). Provas documentais constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do art. 355, I, do CPC. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça. Alegação de nulidade em razão da suposta competência exclusiva do juízo falimentar (art. 82-A da Lei 11.101/2005). Tese afastada. Incidente que visa à responsabilização de terceiro estranho à relação falimentar, sem afetação direta do patrimônio da massa falida. Inexistência de atração da competência do juízo universal (art. 76 da LRF). Nulidade por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Decisão agravada que enfrentou os pontos centrais da defesa, afastou de modo fundamentado a preliminar de incompetência e indicou a pertinência dos precedentes adotados. Motivação adequada, nos termos dos arts. 93, IX, da CF e 489, §1º, do CPC. Desnecessidade de rebater um a um todos os argumentos e precedentes citados pelas partes. Prescrição. Não configuração. Pedido de desconconsideração da personalidade jurídica que ostenta natureza de direito potestativo, não sujeito a prazo decadencial ou prescricional. Possibilidade de instauração do incidente em qualquer momento do processo, desde que presentes seus pressupostos e persistente a exigibilidade da obrigação. Tema 444 do E. Superior Tribunal de Justiça inaplicável, pois restrito ao redirecionamento de execuções fiscais com base no art. 135, III, do CTN. Conjunto probatório robusto que demonstra fraude societária e sucessão patrimonial, prejudicando credores. Constituição da Bertin S.A. em 2007 com capital inicial de R\$ 2 milhões. Aumentos artificiais de capital em curto espaço de tempo, atingindo mais de R\$ 4 bilhões em 2009, com integralização de ativos bilionários (imóveis, maquinário, disponibilidades). Posterior divulgação de fato relevante e celebração de Acordo de Associação com a agravante JBS, sucedido por Protocolo de Incorporação de Ações (art. 252 da LSA). Paralelamente, "contrato de gaveta" estipulando pagamento parcial em espécie (R\$ 750 milhões) e participação de 10% no capital da JBS, com cláusula de alienação simbólica do excedente por R\$ 1,00 à controladora J&F. Operações. Cessão de cotas do FIP Bertin à Blessed Holding LLC, sociedade offshore criada em Delaware, revelaram valores absolutamente irrisórios frente ao valor de mercado: cessão de 65% por apenas US\$ 10.000,00; 19,5% por R\$ 17.000,00; e saldo remanescente de R\$ 620 milhões igualmente alienado por cifra desproporcional. Depoimentos tomados em sede parlamentar (CPI do BNDES) e nos autos confirmam que a operação não se tratou de reorganização societária legítima, mas de compra e venda disfarçada de fusão, com superavaliação de ativos para atender interesses internos e em prejuízo de credores e investidores. Quadro que demonstra desvio de finalidade, consistente na utilização abusiva da estrutura societária para frustrar credores, e confusão patrimonial, caracterizada pela diluição do patrimônio da Tinto e transferência de ativos sem contraprestação real. Inviabilidade de se conferir eficácia, em relação a credores, a atos negociais com finalidade de blindagem patrimonial. Legitimidade da desconconsideração e inclusão da agravante no polo passivo

da execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2236366-49.2025.8.26.0000](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 13/11/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Falência - Pretensão de ingresso do espólio do ex-controlador da instituição financeira falida como assistente litisconsorcial da massa falida exequente - Indeferimento na origem - Insurgência - Descabimento. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Concessão do benefício ao espólio, apenas para os fins do presente recurso, diante dos elementos que conferem verossimilhança à alegada hipossuficiência momentânea. NULIDADE DA DECISÃO - Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação afastada - Decisão que, embora sucinta, indicou a razão do indeferimento, qual seja, a ausência de demonstração do interesse jurídico, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. INCOMPATIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA EM EXECUÇÃO - Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência (simples ou litisconsorcial) em processo de execução - A natureza satisfativa do feito executivo, que visa à realização de um direito já titulado por meio de atos expropriatórios, carece da carga cognitiva que justifica a intervenção de assistente - Ausência, outrossim, de Interesse Jurídico - O interesse que autoriza a assistência deve ser jurídico, e não meramente econômico - Espólio do falido que possui apenas uma expectativa de direito sobre eventual saldo que sobeje ao final do complexo processo falimentar, após a satisfação de todos os credores (art. 153 da Lei nº 11.101/2005) - Trata-se de interesse puramente econômico, reflexo e mediato, insuficiente para justificar o ingresso no feito executivo - Interpretação do art. 103, parágrafo único, da Lei de Falências - A prerrogativa do falido de intervir nos processos em que a massa seja parte deve ser interpretada de forma sistemática, aplicando-se primordialmente ao próprio processo de falência e seus incidentes, não se estendendo de forma irrestrita a processos de execução - Preclusão pro judicato - Inocorrência - Juízo de origem que, ao que tudo indica, em sede de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, apenas determinou a anotação do pedido de habilitação, sem proferir decisão de mérito sobre a questão. Litigância de má-fé da parte recorrente não caracterizada. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2317364-38.2024.8.26.0000](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 19/11/25).

“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA JULGADA PROCEDENTE. OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – não ocorrência – sentença que preenche os requisitos do artigo 489 do CPC – irresignação quanto aos fundamentos da decisão atacada propriamente dita – **objeção preliminar rejeitada** **DUPLICATA MERCANTIL** – títulos sacados a fim de se obter o reembolso de danos ocorridos em maquinários objetos de contrato de locação havido entre as partes e para locação de bens roubados – saque da duplicata que só é permitido nas hipóteses de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – inteligência dos artigos 1º e 20, §1º da Lei nº 5.474/68 – princípio da tipicidade fechada – rol taxativo – emissão dos títulos de crédito por causas diversas – sentença mantida – recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001348-53.2024.8.26.0565](#), Rel. Castro Figliolia, j. 19/11/25).

“APELAÇÃO – Ação de conhecimento com pedidos de reparação por danos materiais, morais e estéticos – Responsabilidade civil extracontratual – Perda de visão permanente da autora-apelante.

Sentença de improcedência, ante a ausência de nexo causal. Insurgência da autora, pugnano pela procedência da ação. Razões de decidir – Embora a requerida seja empresa de economia mista responsável pela prestação de serviço público, a controvérsia dos autos não possui natureza de direito administrativo, sendo competente esta Colenda Câmara de Direito Privado para a apreciação do feito – Relação de consumo entre as partes – Não obstante a inversão do ônus da prova, a responsabilidade civil do prestador do serviço não surge como consequência automática, subsistindo ao consumidor o ônus de demonstrar que a conduta daquele tem relação (nexo de causalidade) com os danos por ele sofridos – In casu, embora seja incontroverso o dano provocado no olho esquerdo da autora-apelante, não há suficientes provas de que tenha sido atingida por projétil disparado pelo funcionário da ré-apelada – Requerente que se encontrava em meio ao tumulto provocado pela paralisação dos trens da CPTM – Os laudos periciais, por seu turno, apontam que o projétil utilizado na arma de tinta pelos funcionários da requerida não deixou rastro químico nas vestimentas da autora-apelante – Laudo médico que se limitou a afirmar que a lesão fora provocada por agente corto contundente – A prova oral, por sua vez, indica que nenhuma das testemunhas presenciou o momento em que a autora sofreu a lesão em seu olho esquerdo – Funcionário da ré, ademais, que, embora denunciado por lesão corporal, fora absolvido nos autos da ação penal – Omissão de socorro por parte dos funcionários da ré-apelada, em adição, não caracterizada – Falha na prestação de serviço, portanto, não configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014287-73.2022.8.26.0100](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 19/11/25).

“APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO - AÇÃO DE COBRANÇA - SOBREESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE) - PRESTAÇÕES VINCENDAS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ART. 323 DO CPC - Sentença de procedência que limitou a condenação aos valores vencidos até a data da propositura da ação - Insurgência da autora visando à inclusão das parcelas a se vencerem até o fim da obrigação - Cabimento - A obrigação de pagar sobreestadia tem natureza de prestação periódica, renovando-se diariamente enquanto perdurar a retenção indevida do equipamento - A condenação deve abranger as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva devolução do contêiner, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional - Inteligência do art. 323 do CPC - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença parcialmente reformada para ampliar o objeto da condenação - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1021483-42.2018.8.26.0001](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 19/11/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACIDENTE ENVOLVENDO O PÚBLICO DURANTE APRESENTAÇÃO MUSICAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Autor, pessoa com deficiência, alega ter sido agredido nas dependências do estabelecimento comercial da ré, resultando em agravamento de sua condição de saúde. Sustenta falta de acessibilidade no local e busca indenização por dano moral e dano estético. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se houve defeito na prestação de serviço por parte do estabelecimento, que justificasse a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo autor. III. Razões de Decidir A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, mas não

se constatou falha de segurança na prestação do serviço. O autor, frequentador assíduo de eventos do gênero, estava ciente dos riscos inerentes à sua escolha de posicionamento no local, não havendo prova de defeito na prestação do serviço. IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor não se aplica na ausência de defeito na prestação do serviço. 2. O dever de autocuidado do consumidor é essencial, especialmente quando ciente dos riscos e de sua especial condição de saúde. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 15, caput e §1º. Código Penal, art. 342. Código de Processo Civil, art. 85, §11.” (Apelação Cível nº [1014364-24.2023.8.26.0011](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 12/11/25).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contraminuta afastada - Decisão que postergou a apreciação do pedido de penhora ou arresto de ações de empresas terceiras, indicadas pela parte exequente, do coexecutado Jorge Mitre, para após eventual estabilização da deliberação acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelos coexecutados – Irresignação do exequente - Descabimento – Circunstâncias dos autos que justificam aguardar a resolução da exceção de pré executividade antes de se prosseguir com a execução - Meras alegações de desvio patrimonial, desacompanhadas de prova robusta, não são suficientes para afastar a prudente ordem processual estabelecida pelo juízo de origem - Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2265099-25.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/11/25).

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Contrato de prestação de serviços de contabilidade – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ré que se desincumbiu do ônus que lhe cabia afastando a existência de falha na prestação de serviços – Prova testemunhal constante dos autos que demonstra ter sido a própria autora quem fez a indicação da conta para débito do imposto – Insuficiência de saldo bancário que impossibilitou o débito do imposto ensejando a multa pelo Fisco – Responsabilidade de manter saldo suficiente para honrar as suas transações financeiras que é exclusiva da correntista – Existência de culpa da contadora não evidenciada, conforme determina o art. 14, parágrafo 4º, do CDC – Improcedência da ação é medida que se impõe – Recurso da ré provido.” (Apelação Cível nº [1019960-48.2024.8.26.0562](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/11/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SOBRESTADIA. PRELIMINARES DE INCAPACIDADE ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADAS. RELAÇÃO JURÍDICA QUE RESULTOU COMPROVADA, ASSIM COMO O ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTEINERS. CONHECIMENTO DE EMBARQUE QUE EXPRESSAMENTE PREVIU A COBRANÇA DE DIÁRIA PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO APÓS O DENOMINADO FREE TIME. DEMURRAGE QUE, ADEMAIS, É DEVIDA A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO, POR SE TRATAR DE COSTUME APLICÁVEL AO TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA AFASTADA PELO C. STJ EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PORÇÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1021665-28.2017.8.26.0562](#), Rel. César Zalaf, j. 05/11/25).

“Apelação – Ação de restituição de valores – Procedência - Operações realizadas por falsários por meio de internet banking – Operações efetuadas após a parte demandante ter feito a atualização do módulo de segurança da empresa, no site do banco – Inexistência de culpa da parte autora - Falha no sistema de proteção do banco evidenciada - Responsabilidade deste que é de caráter objetivo, nos termos do art. 927, § único, do Código Civil, mesmo que se entenda não aplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Responsabilidade deste que deve ser reconhecida – Dano material que comporta ser ressarcido – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1006918-08.2025.8.26.0008](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/11/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro. Espécies de Títulos de Crédito. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Indisponibilidade de Imóvel. Constrição judicial averbada após a aquisição pelo Embargante que impede a disponibilidade do bem, e portanto, sua transferência ao Embargante, adquirente de boa-fé. Portanto, de rigor a procedência dos Embargos para afastar a constrição judicial. De rigor o levantamento. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelo Banco Embargado a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em favor da Banca que patrocinou os interesses do Embargante.” (Apelação Cível nº [1040561-20.2022.8.26.0506](#), Rel. Penna Machado, j. 05/11/25).

“APELAÇÕES. Ação de indenização por danos morais. Transporte de pessoas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Assento sem bandeja de alimentação. Responsabilidade objetiva da Empresa transportadora. Danos materiais não indenizáveis porque não comprovados. Danos morais configurados. Abuso configurado, a permitir a responsabilização por força do ato ilícito praticado. Indenização fixada em R\$ 15.000,00 (R\$ 5.000,00 para cada Autora), a título de indenização por danos morais. Pretensão de alteração do valor arbitrado a título de danos morais. Possibilidade. Sentença reformada para reduzir a indenização arbitrada a título de danos morais em favor das Autoras ao valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA EMPRESA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº [1000648-65.2025.8.26.0008](#), Rel. Penna Machado, j. 05/11/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Relação de consumo. Cancelamento de voo. Possibilidade de realocação em dia anterior ou posterior. Passageiro optou pela antecipação do voo, com chegada ao destino com cerca de vinte horas antes do horário inicialmente contratado. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006699-10.2025.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 05/11/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS - IMÓVEL DOADO MEDIANTE CONDIÇÃO RESOLUTIVA A EXPIRAR EM OUTUBRO DE 2026 - PENHORABILIDADE - PRELIMINARES

NÃO ACOLHIDAS - CONSTRIÇÃO - LEGALIDADE - EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (Agravado de Instrumento nº [2257376-52.2025.8.26.0000](#), Rel. Carlos Abrão, j. 19/11/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança – Representação Comercial – Decisão Saneadora que afasta as preliminares elencadas pelos Corréus – Insurgência que não prospera – Ilegitimidade passiva "ad causam" do Banco Bradesco – Inocorrência – Aquisição e incorporação do Primeiro Réu de forma ampla a abarcar todas as suas atividades que se trata de fato notório – Tema, ademais, já debatido e afastado no julgamento da Ação nº 1024921-65.2021.8.26.0100 por esta c. Câmara – Prescrição da pretensão da Empresa Autora não verificada – Cobrança de débito lastreada em prestação de serviço de intermediação remunerada – Inexistência de instrumento particular a fixar a dívida líquida dos Corréus – Inaplicabilidade dos termos do artigo 206, § 5º, "I", do CCB – Aplicação residual do artigo 205, também do CCB – Termo inicial de contabilização, ademais, que deve ser fixado da data do efetivo conhecimento da mora dos Corréus – Hipótese somente verificada com o ajuizamento da Ação mencionada – Aplicação da teoria "actio nata" – Prescrição inalcançada mesmo com a aplicação do prazo prescricional. Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2299511-79.2025.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 19/11/25).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória e Indenizatória – Duplicata - Protesto - Sentença de parcial procedência – Insurgência da Autora que prospera em parte, sem o mesmo êxito a Insurgência das Rés - Parcialidade do Sr. Perito – Inocorrência – Utilização de vocábulos e expressões inócuas e desairosas que não apontam pelo favorecimento de qualquer dos Litigantes – Tema já examinado de forma exauriente pelo TJ/RJ – Realização "in loco" da diligência – Prescindibilidade – Fato que não impede a produção da prova técnica – Temas esclarecidos no laudo e na Sentença – Corrés, que não indicam prejuízo diante de tal fato, máxime diante da natureza imaterial do objeto da perícia, efetividade na instalação de um "software" de gerenciamento – Encerramento da instrução processual, sem produção de prova oral deferida – Possibilidade – Feito que se encontrava instruído com a produção da prova pericial – Recorrentes que não apontam a necessidade de sua produção – Prova inócua – Verificação da preclusão de seus termos para uma das Corrés – Ilegitimidade passiva "ad causam" afastada – Temas elencados relacionados à responsabilidade das Partes e ao próprio mérito da Demanda – Recorrente, que consta como proponente do Contrato e gestora do serviço, atuando em conjunto com a outra Corré - Mérito – Prova pericial inexorável a indicar a completa inadimplência das Requeridas em prestarem o serviço contratado – "Software" objeto do Contrato que em qualquer momento se mostrou minimamente funcional, ou auxiliou a Autora na execução de suas atividades empresariais – Eventuais diligências e consultorias somente realizadas em virtude da própria incapacidade das Requeridas em prestarem adequadamente o serviço contratado – Inadimplência total que indica a necessidade de devolução de todos os valores despendidos pela Requerente como pagamento realizado - Protesto realizado em razão da emissão de duplicata sem lastro pelas Empresas Rés – Emissão do título mesmo após a resolução do Contrato por culpa daquelas – Responsabilidade das Apelantes reconhecida - Dano moral – Configuração – Exposição negativa do nome da Requerente, em detrimento de sua honra objetiva – Dano "in re ipsa" – Indenização fixada em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Pertinência – Alto valor protestado, conduta altamente reprovável das Requeridas, e continuidade de cobrança de valores sabidamente indevidos, diante da injustificável inadimplência contratual – Constatações, contudo, que não levam ao reconhecimento de eventuais lucros cessantes, ausente qualquer prova concreto sobre valores

que a Autora deixou de auferir em razão da inadimplência das Corrés – Ônus sucumbenciais – Fixação em razão da improcedência da Reconvenção ajuizada – Necessidade – Lides, contudo, com quantia certa e determinada de condenação da Lide principal, e valor da causa na Lide Reconvençional, que determinam a aplicação dos termos do artigo 85, § 2º, do CPC – Fixação da proporção referente no piso legal que se mostra inadequada – Majoração – Necessidade – Longo período de tramitação, com abertura de ampla instrução processual – Verba sucumbencial revista para a proporção de 15% (quinze por cento), em ambas as Demandas, com aplicação do índice "Selic" de correção - Correção monetária que se aplica da data da privação do patrimônio, como critério de atualização e manutenção do valor econômico do capital indevidamente expropriado. RECURSOS DAS CORRÉS NÃO PROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para se condenar a Empresa Ré Reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 15% (dezoito por cento) do valor da causa, majorar a respectiva verba para o mesmo percentual na Lide principal, corrigidos pelo índice "Selic", e fixar o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais indenizáveis como a data do respectivo pagamento.” (Apelação Cível nº [0009627-98.2018.8.26.0001](#), Rel. Penna Machado, j. 19/11/25).

“Agravos de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Pretensão de reconhecimento de grupo de empresas. Ausência de demonstração de comunhão de interesses ou de gestão integrada. Confusão patrimonial entre empresas ou desvio de finalidade não demonstradas. Incidente rejeitado. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravos de Instrumento nº [2222956-21.2025.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 19/11/25).

“Apelação – Embargos de Terceiro – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – Reconhecimento de intempestividade – Irresignação da autora – Alegação de preclusão "pro judicato" de certificação de tempestividade anterior nos autos – Desacolhimento – Tempestividade que é matéria de ordem pública e pode ser rediscutida no feito, desde que a instância se encontre aberta, como no caso vertente – Citação assinada pelo porteiro de condomínio, sem qualquer ressalva – Citação válida – Inteligência do art. 248, § 4º do CPC - Autora intimada nos autos do cumprimento de sentença para apresentar eventual embargos de terceiro, consoante previsão no art. 792, §4º, do CPC – Apresentação intempestiva dos embargos – Prevalência do citado artigo sobre a regra geral do artigo 675 do mesmo "Códex" – Manutenção da r. sentença que é de rigor – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1027364-53.2024.8.26.0562](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 19/11/25).

“Responsabilidade Civil – Transporte coletivo de passageiros - Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Demandante que sofreu acidente de queda no ônibus ao passar em lombada que ocasionou trauma e fratura na coluna – Perícia técnica que concluiu que houve nexo causal entre o trauma e o acidente descrito na inicial - Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade das corrés configurada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Ocorrência de danos materiais e morais caracterizados e que devem ser arcados pelas rés de maneira solidária – Dano moral, ademais, que independe de comprovação por decorrer do próprio ato violador – Pedido de pensão vitalícia, todavia, que não merece ser acolhido – Laudo pericial que concluiu que a demandante não possui sequelas morfofuncionais ou anatômicas permanentes, ou qualquer limitação nas atividades da vida cotidiana - Reforma da r.

sentença para julgar parcialmente procedente a ação – Recurso da autora parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1017625-43.2022.8.26.0007](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 19/11/25).

“Execução de título extrajudicial – Nota Promissória – Sentença de extinção, nos termos do art. 924, V, do CPC – Irresignação da exequente – Justiça gratuita concedida à apelante somente para o ato de recolhimento do preparo do presente recurso (art. 98, § 5º, do CPC) – Prescrição intercorrente não configurada – Inexistência de inércia da credora na hipótese – Deferimento de penhora de cotas sociais do executado - Reconhecimento da prescrição intercorrente que deve ser afastado – Sentença de extinção anulada – Recurso da exequente provido.” (Apelação Cível nº [4031144-77.2013.8.26.0224](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 19/11/25).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA – OPERAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – USUÁRIO ADICIONAL NÃO COMPROVADO – ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES – AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PREVENTIVO – FORTUITO INTERNO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário das provas, aferir sobre a necessidade ou não de dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. As instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva nas hipóteses de falha na prestação de serviços, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e consumidores, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente tecnicamente, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC. 4. Aproximadamente duas mil operações via PIX, todas no valor de R\$ 97,00, realizadas em curtíssimo espaço temporal e destinadas a terceiros estranhos à lide, caracterizam inequívoca atipicidade das movimentações e configuram indício de fraude bancária, incompatível com o comportamento regular da correntista. 5. Incumbia à instituição financeira, ante a inversão do ônus probatório, comprovar a regularidade da criação de usuário adicional pela própria titular da conta ou a existência de autorização expressa, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Configura grave falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira a permissividade do sistema em relação às operações fraudulentas enquanto a própria titular foi impedida de realizar transações sob alegação de extrapolação do limite diário, evidenciando inadequação dos sistemas de monitoramento e controle. 7. A tecnologia bancária contemporânea dispõe de recursos avançados de inteligência artificial e análise comportamental que permitem identificar padrões fraudulentos,

sendo inadmissível que aproximadamente duas mil transações idênticas, realizadas em sequência e em curto espaço temporal, não tenham despertado qualquer alerta automático no sistema de segurança. 8. A ação de fraudadores não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, haja vista tratar-se de prática notoriamente conhecida no ambiente digital, inserida no risco da atividade econômica desenvolvida, devendo ser coibida mediante investimento contínuo em sistemas de segurança. 9. A culpa concorrente prevista no art. 945 do Código Civil pressupõe demonstração efetiva de conduta negligente ou imprudente da vítima, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório que indique comportamento culposos da autora, que agiu com diligência ao comunicar prontamente os fatos e efetuar registro de ocorrência policial. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001947-87.2025.8.26.0037](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 18/11/25).

“Apelação cível. Transporte marítimo internacional de carga. Ação regressiva de indenização ajuizada pela seguradora em face da transportadora. Sentença de extinção do feito, com fundamento nos arts. 485 e 25, ambos do CPC, por reconhecida a competência das Cortes Inglesas para dirimir as questões referentes ao contrato de transporte. Inconformismo da seguradora autora. Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito. **Preliminar.** Cláusula de eleição de foro estrangeiro constante no contrato de transporte firmado entre a empresa segurada e a ré que vincula apenas os contraentes, de modo a não alcançar a seguradora sub-rogada. A sub-rogação no direito à indenização implica tão-somente a transmissão da titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, não abrangendo disposições convencionais sobre matéria processual, tal como cláusula de eleição de foro, inoponível à seguradora em ação de regresso. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Evidenciada a competência da autoridade judiciária brasileira para o julgamento da lide, afastada a extinção do feito. **Preliminar acolhida. Aplicação da teoria da causa madura. Avanço em julgamento (art. 1.013, § 3º, inc. I, CPC), mormente ante o manifesto desinteresse das partes em produzir outras provas.** I. Requerida contratada pela segurada da autora para operacionalizar o transporte de carga (120 bobinas de cabos de aço) acomodada em seis contêineres, da China com destino ao Brasil. II. Autora que alega que parte das mercadorias sofreu avarias durante o transporte marítimo operacionalizado pela ré, devendo ser ressarcida no valor da indenização paga à segurada. III. Ré que, em contestação, arguiu preliminares de necessidade de prestação de caução pela autora (art. 83 do CPC) e de decadência, rechaçando os pleitos inaugurais. **Preliminares.** I. **Caução.** Desnecessidade de imposição de prestação de caução à autora, na forma do art. 83 do CPC, vez que se sagrou vencedora na demanda, inexistindo responsabilização da demandante pelos ônus sucumbenciais. Precedente do E. STJ (AgInt no REsp n. 1.792.974/PR, relator Ministro Moura Ribeiro). II. **Decadência.** A decadência prevista no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, aplica-se ao destinatário da carga, não à seguradora sub-rogada, que exerce direito próprio de regresso, nos termos do art. 786 do Código Civil. Precedentes da Câmara. **Preliminares rejeitadas. Mérito.** 1. Demonstração pela autora que as bobinas foram acomodadas em seis contêineres e que apresentavam regular estado de conservação ao azo do carregamento para transporte, com constatação de avarias (sinais de molhadura e sujidades) nas embalagens que envolviam as bobinas que estavam no nível dos pisos dos contêineres nºs BMOU2581879 e BMOU2572558, isso na ocasião da abertura dos contêineres realizada no armazém alfandegado. Ausência de ressalva relativa a avarias na oportunidade em que ocorreu o carregamento das bobinas nos contêineres na origem. 2. Apresentação pela autora de um relatório técnico referente à avaliação dos cabos de aço e outros dois realizados pelo Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo, dos quais se depreende que foi aferida a presença de umidade e sujidade no interior das embalagens das bobinas analisadas, com água acumulada entre os cabos e a proteção plástica, bem como a extensão dos danos, a existência de oxidação/corrosão vermelha nos cabos e nas seções internas dos carretéis, a impossibilidade de utilização dos cabos na produção de correias transportadoras e que a quantidade de água da sílica gel das bobinas que sabidamente tiveram contato com água era mais do que 20% em média, o que a indicar clara exposição a ambiente de alta umidade. **3.** Comprovação, ademais, de existência de anotação de avarias no teto, piso, laterais, postes, portas e nas borrachas de vedação dos contêineres nºs BMOU2581879 e BMOU2572558 (consulta ao site do Porto Itapoá). **4.** Acionada que, por seu turno, não se insurgiu especificamente contra o robusto conjunto probatório exibido pela autora, não realizando qualquer consideração em relação às fotografias, aos relatórios técnicos envolvendo a análise das bobinas e à anotação de avarias preexistentes nos contêineres, restringindo-se, em contestação, a alegar a ausência de responsabilidade pelos danos sustentados pela requerente. **5.** Ré que, em tese, poderia ter se desincumbido do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, atinente ao estado de conservação dos contêineres, demonstrando que eles possuíam a necessária qualificação técnica para a realização do transporte, com resguardo da incolumidade e segurança das mercadorias transportadas, ou, ainda, que as bobinas foram remetidas com avarias preexistentes, o que não seria de difícil demonstração pela acionada, encargo ao qual não deu cumprimento. **6.** Transporte de carga que pressupõe obrigação de resultado, isto é, incumbe ao transportador a responsabilidade – que possui natureza objetiva – pela condução do bem até a entrega ao destinatário, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-lo em bom estado e entregá-lo no prazo ajustado, conforme dispõem os arts. 749 e 750 do Código Civil. No mais, ausente qualquer ressalva por parte da transportadora ré, prevalece a presunção de que a carga estava em perfeito estado de conservação antes do transporte marítimo operacionalizado pela demandada, nos termos do art. 746 do Código Civil. **7.** Sub-rogação a transmitir à seguradora os mesmos direitos e ações conferidos ao segurado frente ao autor do dano, nos limites do valor reparatório. Exegese do art. 786, "caput", do Código Civil, bem assim da Súmula 188 do STF. Precedentes desta E. Corte. **Recurso provido.** (Apelação Cível nº [1073961-11.2024.8.26.0100](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 18/11/25).

“Apelação cível. Ação de indenização por dano material e moral. Transporte aéreo. Atraso de voo internacional. Demora de quatro dias para a chegada ao destino. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Dano moral. Pretensão de reconhecimento de dano moral. Acolhida. Convenção de Varsóvia e Montreal que não se aplica às hipóteses em que discute danos morais [STF - RE nº 636.331/RJ]. Ausência de excludente da responsabilidade. Falha na prestação dos serviços. Negligência da companhia aérea ré ao comercializar voo de conexão com tempo exíguo, sem margem para imprevistos. Prática incompatível com a boa-fé objetiva. Direitos de personalidade atingidos. Particularidades do caso concreto. Atraso expressivo (passageiros que chegaram ao destino após quatro dias em relação ao previsto originalmente). Falta de auxílio material e de correspondência dos serviços com a categoria superior contratada (classe executiva). Valor indenizatório que, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser fixado em R\$ 10.000,00 para cada autor. Precedentes desta C. Câmara. Dano material. Pedido consistente em reembolso de gastos com hospedagem, alimentação, transporte, farmácia e contratação de babá para os dias que se excederam à viagem programada. Acolhimento parcial. Restituição integral de despesas com transporte, babá e fármacos. Excesso verificado em relação à

hospedagem (hotel de luxo) e à alimentação (bebidas alcoólicas). Limitação. Indenização prevista em caso de atraso de voo que tem como objetivo o ressarcimento de gastos emergenciais no período em que o passageiro estiver aguardando a realização do voo de reacomodação. Ressarcimento que não abrange compras, aquisições ou consumo incompatíveis com uma situação excepcional e temporária. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. **Sentença reformada. Revisão do ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1163848-06.2024.8.26.0100](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 18/11/2025).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença - Indeferimento de pretensão, de terceira interessada, de reserva de saldo de arrematação para satisfação de crédito próprio, com definição, ainda, de concurso de credores. I - Insurgência da referida terceira - Alegada preferência de seu crédito, como decorrência da ação que promoveu contra a mesma executada, obtendo o reconhecimento da nulidade da alienação do imóvel penhorado. II - Improcedência da insurgência recursal. III - Efetivação, pelo exequente-agravado, de penhora de imóvel pertencente à executada - Existência, no entanto, de diversos créditos outros, anotados nos autos originários - Créditos fiscais do imóvel, créditos condominiais também do imóvel, créditos trabalhistas devidos pela mesma executada e créditos quirografários, igualmente devidos pela executada. III - Admissibilidade da efetivação de mais de uma penhora sobre o mesmo bem em virtude da existência de demandas distintas, promovidas por credores distintos - Impossibilidade, todavia, de discussão sobre eventuais efeitos da propositura de ação que teria, segundo alegada a sua demandante, a ora agravante, o objetivo de garantir reserva de patrimônio para a satisfação de seu crédito - Questão preclusa ao longo do processo - Possibilidade de discussão, portanto, somente a respeito dos critérios observados no concurso de credores estabelecido, diante da anterioridade de cada um das penhoras efetivadas, conforme disposição dos artigos 797 e 908 do Código de Processo Civil. IV - Alienação judicial, nos autos originários, bem sucedida, com arrematação do bem imóvel - Necessidade, então, da observância da ordem legal de preferências - Prevalência dos créditos trabalhistas e acidentários sobre quaisquer outros, seguidos, então, dos créditos de honorários advocatícios (que se equiparam aos créditos trabalhistas em razão da natureza alimentar), dos créditos tributários, dos créditos com garantia real, dos créditos condominiais e, por fim, dos créditos quirografários, devendo sempre ser observada a anterioridade de cada penhora dentre os créditos de mesma natureza. V - Definição, pela decisão impugnada, da ordem de preferências dos créditos referidos - Constatação de equívoco na referida ordem, o qual não atinge, porém, a agravante, diante da anterioridade de sua penhora, mais nova em relação à penhora do exequente-agravado, assim devidamente observada pela referida decisão. VI - Inadmissibilidade da correção, de ofício, da ordem empregada pela decisão recorrida, diante da ausência de recurso interposto pelos interessados - Exame limitado, assim, à devolução promovida pelo recurso apenas da ora agravante - Solução aplicada pela decisão combatida, em relação à recorrente, adequada, razão, pois, da sua manutenção, em tal aspecto. VII - Decisão, assim, mantida - Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2382291-13.2024.8.26.0000](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 18/11/25).

“RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI HOMOLOGADA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - PRETENSÃO INICIAL DIRECIONADA AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A "PORTAS LÓGICAS DE ORIGEM", E "IMEI" PERTENCENTES AOS USUÁRIOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS QUE FORAM INDENTIFICADAS PELA AUTORA – JUÍZO QUE CONVERTEU A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONVERSÃO QUE DEVE SER TIDA POR INDEVIDA – DEMANDA QUE DEVE TRAMITAR PELO RITO COMUM – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - R. SENTENÇA ANULADA - APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE FUNDO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – AUTORA QUE CONTA COM INTERESSE NA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM QUESTÃO – MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A UTILIZAÇÃO DAS "PORTAS LÓGICAS DE ORIGEM", QUE TAMBÉM COMPETE AOS "PROVEDORES DE APLICAÇÃO", E NÃO SOMENTE AOS "PROVEDORES DE CONEXÃO" – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, O QUE SE DEU POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.777.769-SP, NOS MOLDES EM QUE PROFERIDO EM 05/11/2019 – NECESSIDADE DE REFORMA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1077413-29.2024.8.26.0100](#), Rel. Simões de Vergueiro, j. 25/11/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. 1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência. Apelo da autora sustentando a responsabilidade civil objetiva das rés pela falha na prestação dos serviços bancários. **2. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.** Mantida em relação ao Banco Itaú. Autora admitiu a transferência de valores a partir da conta mantida junto ao banco Itaú, sob orientação de "falso advogado". Ausente prova de que os valores transacionados superam o seu limite de crédito ou limite diário de pix. Presente causa excludente de responsabilidade civil objetiva porque não demonstrada a falha na prestação dos serviços do banco Itaú (CDC/90, art. 14, §3º, I) **3. CONCAUSA.** Caracterizada em relação ao Banco Astro. De um lado, a autora transferiu valores de sua conta Itaú para conta de sua titularidade junto ao Astro, seguindo orientação de terceiro fraudador. De outro lado, o réu Astro não provou a legítima abertura da conta em nome da autora. Documento de identificação pessoal, "selfie" e print de tela sistêmica não suprem a falta por não estarem atrelados a qualquer instrumento de contrato que traduza o consentimento do consumidor (CPC/15, art. 429, II). Falha na prestação dos serviços bancários. Fortuito interno. Incidência da Súmula nº 479 do C. STJ. Embora a CONCAUSA não afaste a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira da Astro (CDC, art. 14, § 3º; STJ, Súmula 479), é determinante para "valorar" a indenização (CC/02, art. 945), que, diante das circunstâncias do caso, deve ser reduzida em 50%. **4. DANOS MATERIAIS.** No caso, é cabível a indenização pelo dano material sofrido pelo autor, com relação ao valor transferido via pix em razão do golpe. Contudo, o valor a ser restituído pelo Banco Astro será limitado a 50%, na forma do art. 945, do CC/02. **5. DANOS MORAIS.** Caracterizados. Fato que causou abalo, em grau suficiente, no direito de personalidade da parte para materializar o dano moral. Fixação em R\$ 10.000,00, que atende a razoabilidade e a proporcionalidade, com redução em 50%, diante do art. 945, do CC/02. **6. RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1011575-24.2025.8.26.0224](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 05/11/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Produção antecipada de provas – Capacidade postulatória - Processo civil – Intimação da parte autora para regularização da representação processual – Desatendimento da determinação – Extinção da demanda sem análise do mérito – Procuração com assinatura eletrônica - Entidade não credenciada pela ICP-Brasil - Inadmissibilidade - Resolução nº 551 do Órgão Especial deste TJSP – Precedentes jurisprudenciais – Determinação de regularização – Não atendimento – Descumprimento da ordem judicial - Juízo de origem que agiu com cautela, atendendo às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça por meio do Comunicado CG nº. 02/2017 do NUMOPEDE - Enunciado 5 disposto no Comunicado CG n.º 424/2024 Extinção do processo sem análise do mérito (artigo 485, inciso I, do CPC) – Cabimento – Possibilidade de responsabilização direta do advogado pelas custas, despesas e sanções processuais – Inteligência do artigo 104, §2º, do CPC – Honorários de advogado – Citação do réu com oferecimento de contrarrazões – Condenação do advogado da parte autora em honorários de sucumbência – Cabimento – Artigo 85, §2º, do CPC e REsp n. 1.753.990/DF – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1001574-25.2025.8.26.0597](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavasio, j. 05/11/25).

“APELAÇÃO. Ação cominatória. JULGAMENTO CITRA PETITA. Ocorrência. Sentença que deixou de analisar o pedido de exclusão dos perfis falsos em todas as redes sociais administradas pela ré. Teoria da causa madura. Aplicação do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. Reconhecida a fraude, a obrigação de fazer deve ser estendida para determinar a exclusão de perfis vinculados aos números de telefone indicados em todas as plataformas da ré. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1203240-50.2024.8.26.0100](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 24/11/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Inadequação da via eleita alegada em contrarrazões. Prosseguimento do trâmite processual como ação de produção antecipada de provas, pois incabível a via contenciosa para a obtenção de documentos a ser adequado o emprego da chamada ação de produção antecipada de provas, sem caráter contencioso (art. 381 e seguintes). Irresignação recursal da parte autora contra a r. sentença que acolheu a pretensão inicial. Inadmissibilidade. Procedimento que só admite recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada. Hipótese não ocorrente. Recurso inadmissível por expressa vedação legal, contida no artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não conhecida.” (Apelação Cível nº [1010748-37.2024.8.26.0292](#), Rel. Jairo Brazil, j. 24/11/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PROCESSO – Rejeição da arguição de falta de interesse processual - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja,

considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes. ATO ILÍCITO – Reconhecimento de que restou configurado o ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora consistente: (i) o descumprimento dos horários previstos, que ocasionou o atraso de cerca de 48 horas na chegada da parte autora ao destino contratado, em decorrência do cancelamento do voo e remanejamento para voo posterior, sem assistência material adequada; e (ii) no extravio das bagagens das partes autoras, durante viagem internacional, sem posterior restituição destas, fato gerador da indenização do art. 22.2., da Convenção de Montreal, promulgada pelo DF 5.910/2006, que abarca apenas os danos materiais, porque configurada a responsabilidade da ré transportadora prevista no art. 19 da mesma convenção, uma vez que o extravio temporário restou incontroverso e não restou provada a excludente de responsabilidade ali estabelecida, consistente na adoção de todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou na impossibilidade de empregá-las. RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora aérea, consistente em falta de assistência material após reacomodação das partes autoras em outro voo, com atraso de cerca de 48 horas na partida do voo contratado, sem prestação de assistência material da parte ré às passageiras autoras, além de impedimento de embarque por overbooking, bem como no extravio das bagagens das partes autoras, durante viagem internacional, sem posterior restituição destas, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da transportadora aérea na obrigação de indenizar as partes autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL – Manutenção da r. sentença, no que concerne à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R\$20.000,00 às partes autoras, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento - O ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora aérea, consistente em falta de assistência material após reacomodação das partes autoras em outro voo, com atraso de cerca de 48 horas na partida do voo contratado, sem prestação de assistência material da parte ré às passageiras autoras, além de impedimento de embarque por overbooking, bem como no extravio das bagagens das partes autoras, durante viagem internacional, sem posterior restituição destas, constituem fatos suficientes para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência. DANOS MATERIAIS – Manutenção da r. sentença, no que concerne à condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, à parte autora, na quantia de R\$26.489,88, montante este correspondente à soma: (i) da quantia despendida pelas partes autoras com alimentação durante o atraso do voo contratado; (ii) da quantia despendida pelas autoras para aquisição de novas passagens aéreas após serem impedidas de embarcar no voo originalmente contratado; e (iii) das perdas que as passageiras beneficiárias sofreram, pelo extravio definitivo das bagagens, sendo certo que os valores arbitrados pelo ato judicial recorrido não ultrapassam os limites o previstos na Convenção de Montreal. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010270-23.2024.8.26.0003](#), Rel. Rebello Pinho, j. 03/11/25).

“PROCESSO CIVIL – Custas processuais – Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão agravada que indeferiu o pedido do exequente de dispensa de adiantamento das custas processuais, com fundamento na inconstitucionalidade formal e material do art. 82, §3º, do CPC (com as alterações introduzidas pela Lei Federal 15.109/2025) – Pretensão ao diferimento das custas com o recolhimento ao final pela parte vencida –

Admissibilidade – Hipótese em que a referida norma apenas disciplina o momento do pagamento das custas processuais e não a isenção tributária – Matéria de natureza processual que se insere na competência concorrente a União, conforme o art. 24, inc. I, IV e XI, da CF – Inocorrência de vício de iniciativa legislativa - Espécie normativa de natureza procedimental cujo intuito é a facilitação do acesso à justiça para satisfação de verba de natureza alimentar, não configurando afronta ao princípio da isonomia – Precedentes desta Corte - Questão decidida pelo Órgão Especial deste TJSP que reconheceu a constitucionalidade da norma processual, por inexistência de violação aos preceitos constitucionais e aos princípios de direito tributário – Decisão reformada – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2226018-69.2025.8.26.0000](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 17/11/25).

“AGRAVO. PERÍCIA GRAFOTECNICA. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Discussão sobre o ônus do recolhimento dos honorários periciais. Aplicação do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Ônus da prova que não se confunde com as regras de custeio da perícia. Recurso provido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2276857-98.2025.8.26.0000](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 25/11/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Extravio de bagagem – Comprovada a relação jurídica constituída entre os segurados e a companhia aérea ré, bem como a relação entre a seguradora e os passageiros, e o pagamento de indenização securitária – Seguradora que se sub-roga nos direitos dos segurados (art. 786 do Código Civil) – Dano material, contudo, não comprovado – Bagagem restituída dentro do prazo previsto no artigo 17, alínea 3, da Convenção de Montreal, bem como, no artigo 32 da Resolução 400 da ANAC – Itens adquiridos que incorporaram ao patrimônio dos passageiros, sobretudo porque a bagagem foi recuperada, inexistindo desfalque patrimonial, a justificar a respectiva indenização – Objetos adquiridos que sequer aparentam configurar itens de primeira necessidade - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1134975-93.2024.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 03/11/25).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. 2. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 3. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 4. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE OS IMÓVEIS PENHORADOS SIRVAM DE RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 5. DEVEDORA QUE DETÉM APENAS FRAÇÃO IDEAL DE UM DOS BENS INDIVISÍVEIS PENHORADOS. PENHORA QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE A PARTE DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM POR INTEIRO, NOS TERMOS DO ART. 843, DO C.P.C. 6. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVANTE QUE ASSINOU O TÍTULO EXEQUENDO NA QUALIDADE DE AVALISTA. DEVEDORA

SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. 7. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravado de Instrumento nº [2227733-49.2025.8.26.0000](#), Rel. Campos Mello, j. 13/11/25).

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. A EXEQUENTE ALEGOU QUE A RÉ VOLTOU A COBRAR TARIFA POR "ENTREGA POSTERGADA" E PROTESTAR TÍTULOS, E POR ISSO PRETENDE EXECUTAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A CONFORMIDADE ENTRE O PEDIDO VEICULADO NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E O COMANDO EXARADO NO TÍTULO JUDICIAL. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O ACÓRDÃO DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, MAS NÃO DECLAROU A NULIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE "ENTREGA POSTERGADA" EM QUAISQUER SITUAÇÕES. O FUNDAMENTO FOI A AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO SAQUE E DA COBRANÇA DA DUPLICATA LEVADA A PROTESTO NO CASO CONCRETO. 4. A EXEQUENTE NÃO PODE PRETENDER EXECUTAR O TÍTULO JUDICIAL EM RELAÇÃO A OUTROS TÍTULOS EMITIDOS E PROTESTADOS PELA RÉ EM MOMENTO POSTERIOR ÀQUELE DISCUTIDO NOS AUTOS. IV. DISPOSITIVO: 5. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0005117-61.2025.8.26.0562](#), Rel. Júlio César Franco, j. 13/11/25).

“1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A DEMANDA E IMPÔS AO ANTIGO PATRONO DA AUTORA AS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E OS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO CAUSÍDICO QUE SUBSCREVEU A INICIAL. CONDUTA QUE DEVE SER APURADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NOS TERMOS DO ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.906/94. SANÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA AFASTADA. CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. 4. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009957-15.2023.8.26.0127](#), Rel. Campos Mello, j. 13/11/25).

“APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS LASTREADA EM SUPOSTA FALHA NO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HIPÓTESE QUE SERIA, EM TESE, DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, O QUAL NÃO ACARRETA PREJUÍZO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE GRAVE ALTERAÇÃO DE ESTADO ANÍMICO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1072928-49.2025.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 13/11/25).

“APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE GOLPE DO BOLETO FALSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ, MERA INTERMEDIÁRIA DO PAGAMENTO, E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. NECESSÁRIA INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002144-47.2025.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 27/11/25).

“1. APELAÇÃO. DEMANDA DE COBRANÇA FUNDADA EM ARMAZENAMENTO DE CONTEINER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. INDEVIDA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO NO CASO EM TELA. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE QUE NÃO HAVERIA COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS PELO ARMAZENAMENTO DE CARGA. INÉRCIA DO CREDOR QUE, QUANDO MUITO ACARRETA PRESCRIÇÃO, QUE, ALIÁS, O AUTOR JÁ LEVOU EM CONTA AO ELABORAR SEUS CÁLCULOS. 4. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À TABELA DE PREÇOS PRATICADA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA DE RIGOR. 5. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018638-90.2024.8.26.0562](#), Rel. Campos Mello, j. 27/11/25).

“Ação de reintegração de posse. 1. Incidente de falsidade proposto em grau de recurso. Alegação de falsidade em procuração "ad judicia" da parte requerida. Determinação de processamento do incidente em Primeiro Grau de Jurisdição, sem suspensão do feito principal. 2. Intimação da Douta e Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do art. 554, §1º, do Código de Processo Civil, no momento em que restou configurado o litígio possessório coletivo. Preliminar de nulidade afastada. 3. Alegações não apreciadas, deduzidas pelo réu e pela Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vício de fundamento configurado. Impossibilidade de exame em grau de recurso. Preliminar acolhida. R. sentença anulada. Recursos de apelação providos.” (Apelação Cível nº [1005969-38.2020.8.26.0176](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 27/11/25).

“DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Operação bancária celebrada de forma indevida em nome da parte autora. Aplicação da Súmula 479 do E. STJ. Não pode a instituição financeira tentar afastar a sua responsabilidade civil apenas argumentando que o contrato não possui celebração com subscrição presencial do consumidor ou que tudo é feito por meios eletrônicos, quando se sabe que são formas que não se encontram efetiva e inofensivamente protegidas de atos irregulares promovidos por terceiros. Dano moral. Caracterização. Não comprovação de regular contratação. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001178-31.2024.8.26.0323](#), Rel. Apelação Cível nº [1001178-31.2024.8.26.0323](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 27/11/25).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVANTE - PRETENSÃO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO - FUNDAMENTO - QUITAÇÃO PRETÉRITA DA DÍVIDA - AGRAVANTE - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC (PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO) AGRAVADA - EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA A BAIXA DO APONTAMENTO ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO - AGRAVANTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ÓBICE PARA A EFETIVAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.**” (Agravado de Instrumento nº [4003549-76.2025.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 08/10/25).

“Execução fundada em título extrajudicial - Caução – Insurgência contra a decisão que deferiu a prestação de garantia na modalidade de carta fiança fidejussória para o levantamento, pela agravada, do valor existente em conta judicial (R\$ 26.464.503,32) - Agravada que apresentou no juízo de origem seguro garantia, no valor de R\$ 35.076.494,06, em conformidade com o art. 835, §

2º, do atual CPC – Garantia que foi aceita pelo juiz de primeiro grau – Pretensão da agravante a que fosse determinado à agravada que prestasse garantia idônea, mediante fiança bancária ou seguro garantia, que ficou superada – Fato de o referido seguro garantia ter sido contratado pela subsidiária da agravada no Brasil, "Pilarquim BR Comercial Ltda.", que não constitui empecilho para o eventual pagamento da indenização pela seguradora - Agravo que perdeu o seu objeto – Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento nº [2208011-29.2025.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 05/11/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Rural – Magistrado que, após a instauração de incidente, desconsiderou a personalidade jurídica dos devedores principais – Razoabilidade – Evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil – Índícios concretos de desvio de finalidade, confusão patrimonial e grupo econômico entre familiares – Abuso de personalidade jurídica – Precedentes – Honorários de sucumbência – Alteração recente de entendimento jurisprudencial pela C. Corte Especial do E. STJ no REsp nº 2072206/SP – Verba honorária que é cabível apenas em casos de rejeição/improcedência do pedido – Recurso provido, em parte, para esse fim.” (Agravo de Instrumento nº [2208358-62.2025.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 05/11/25).

“PRELIMINAR – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Rejeição. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção – Razoabilidade – Ação monitória que foi extinta por ocasião da reapreciação de embargos de declaração, considerando o quanto decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no bojo de ação anulatória - Ineficácia do negócio jurídico que foi reconhecida na presente ação monitória, sendo ele inexigível contra os ora apelados - Embora o C. STJ reconheça a preservação da relação entre endossante (Massa Falida do Banco Santos) e endossatários (Santos Credit Yield e Profix, ora apelante), tal ressalva apenas assegura eventual regresso entre as instituições financeiras envolvidas, sem restaurar a exigibilidade do título perante os emissores, ora apelados, tampouco a eficácia do título como fundamento do presente cumprimento provisório de sentença – Honorários sucumbenciais corretamente fixados em favor dos patronos dos apelados, levando-se em consideração o princípio da causalidade e as regras processuais do CPC/15, vigente à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, eis que ele foi intentado por iniciativa do apelante, que assumiu o respectivo risco - Fixação por equidade descabida – Tema 1076 do STJ – Litigância de má-fé do apelante não verificada - Recurso improvido, majorada a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (Apelação Cível nº [0052098-26.2018.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 05/11/25).

“Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com devolução de valores e condenação em danos morais – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) – Sentença de improcedência dos pedidos – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte – Falsidade da assinatura reconhecida por perícia grafotécnica realizada em juízo – Nulidade reconhecida – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário – Restituição devida – Aplicação do entendimento firmado no REsp 676.608/RS – Restituição em dobro devida apenas em relação às cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão (30/03/2021) – Valores cobrados do autor até março de 2021 que devem ser restituídos de forma simples, enquanto os posteriores devem ser

restituídos em dobro – Danos morais – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado que, por si só, não configura dano moral – Autor que teve o valor do empréstimo creditado em sua conta, não suportando prejuízos financeiros em razão dos descontos levados a efeito – Inexistência de dor, abalo, vexame ou humilhação que fujam da normalidade – Precedentes deste colegiado – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000549-55.2021.8.26.0681](#), Rel. Jorge Tosta, j. 05/11/25).

“PRELIMINAR – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Rejeição. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Consórcio – Óbito do contratante - Contrato garantido por seguro prestamista – Seguro integralmente quitado – A quitação do saldo devedor pela seguradora extingue a obrigação do consorciado e gera um crédito direto aos herdeiros, que têm legitimidade própria para pleitear sua liberação - Herdeiras que fazem jus ao recebimento do valor tal como contratado, atualizado, segundo os ditames do pacto, tal como seria receber a carta de crédito, sem retenção de taxas e/ou outros valores, até mesmo porque não se tratou de desistência do consorciado ou hipótese de rescisão por sua culpa – Abusividade, neste específico caso, de eventual cláusula que determine a devolução apenas quando da contemplação ou encerramento do grupo - Precedentes do Col. STJ e desta Corte – Dano moral descaracterizado – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Honorários bem arbitrados – Recurso das autoras parcialmente provido, improvido o da corré Itaú Administradora de Consórcios Ltda.” (Apelação Cível nº [1005582-84.2025.8.26.0002](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 05/11/25).

“Responsabilidade civil - Prestação de serviços – Cartão de crédito - Compras fraudulentas realizadas após furto do cartão - Transações atípicas, em valores vultosos, realizadas em curto intervalo de tempo, em um único estabelecimento no exterior e fora do perfil de compras da correntista - Negativa da realização das operações que somente podia ser infirmada mediante contraprova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial - Ônus dessa contraprova que cabia ao banco réu e do qual ele não se desincumbiu - Art. 373, II, do atual CPC e art. 6º, VIII, do CDC - Declaração de inexigibilidade dos débitos contestados e condenação do banco réu à restituição dos valores cobrados indevidamente na fatura e pagos pela autora que se mostraram legítimas. Responsabilidade civil - Dano moral – Compras fraudulentas - Cobrança relativa a compras ilegítimas que não configura, por si só, dano moral puro – Ausência de desdobramento que representasse danos à imagem, abalo ao crédito ou prejuízo à subsistência da autora - Danos morais não admitidos – Rejeição do pedido indenizatório por danos morais mantida - Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir. Sucumbência recíproca – Configuração – Acolhimento da pretensão de restituição dos valores pagos pela autora e rejeição do pedido de indenização por danos morais – Acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados que implica sucumbência recíproca - Art. 86, "caput", do atual CPC - Fixação da verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes – Sentença reformada nesse ponto - Apelo do banco réu provido em parte e recurso adesivo da autora desprovido.” (Apelação Cível nº [1014576-98.2025.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 05/11/25).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em Exame: Declaratória de inexistência de contrato de conta bancária e indenização por danos morais. Autor apelou pela majoração da indenização. Réu apelou alegando ausência de ato ilícito e,

subsidiariamente, pediu a redução da indenização. II. Questão em Discussão: Indenização por danos morais e valor arbitrado. III. Razões de Decidir: Ausência de contratação do empréstimo e da abertura de conta bancária incontroversas. Falha na prestação de serviço (art. 6º, III, CDC). Responsabilidade objetiva do Réu (Súmula 479, STJ). Fraudes praticadas por terceiros. IV. Dispositivo: Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1018159-38.2024.8.26.0032](#), Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, j. 05/11/25).

“APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. Caso em Exame: Embargos à Execução parcialmente procedentes. Débito exequendo fixado na diferença entre valores entregues e pagos. Reconhecida prática de agiotagem. II. Questão em Discussão: Validade dos títulos executivos à luz dos requisitos do art. 783 do CPC, ônus probatório e indícios de prática usurária. III. Razões de Decidir: Títulos executivos não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Ausência de prova da origem lícita dos valores exigidos. Regularidade jurídica das obrigações representadas pelas notas promissórias executadas não demonstrada. IV. Dispositivo: Recurso do Embargante provido. Recurso do Embargado prejudicado.” (Apelação Cível nº [1025961-56.2019.8.26.0002](#), Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, j. 05/11/25).

“Apelação – Ação indenizatória por danos materiais – Golpe do "falso funcionário" – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Não acolhimento – Configurada falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela ausência de bloqueio e monitoramento eficaz de operações seriadas, atípicas e de alto valor, destoantes do perfil da correntista – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do art. 14 do CDC e das Súmulas nº 297 e 479 do C. STJ – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fraude que constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária – Inexistência de culpa exclusiva da vítima, induzida a erro mediante contato fraudulento amparado em dados sigilosos – Manutenção da condenação à restituição dos valores subtraídos, com compensação pelos montantes recuperados – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1155654-17.2024.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 05/11/25).

“PROCESSUAL CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Depoimento pessoal do autor - Desnecessidade - Inteligência do princípio da livre persuasão racional - Processo que estava em termos para o julgamento - Ilegitimidade passiva - Rejeição - Pertinência subjetiva extraída da relação jurídica de direito material - Denúnciação da lide ao terceiro beneficiário das transações - Hipótese que não se coaduna com aquelas do art. 125 do CPC - Modalidade de intervenção de terceiros vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 88 do CDC) - Preliminares rejeitadas. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - Sentença de parcial procedência na origem - Transações não reconhecidas pelo autor - Prova produzida que comprovou que a instituição financeira falhou no monitoramento das operações, as quais fogem ao perfil do consumidor - Falha na prestação do serviço - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Devolução dos valores descontados do autor que é medida de rigor - Sentença mantida, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do TJSP - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1011376-26.2024.8.26.0001](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/11/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES – DOAÇÃO DE VALORES ENTRE PARENTES PRÓXIMOS, PAI E FILHA – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ANTERIORIDADE DO CRÉDITO**

– INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – PRESUNÇÃO DE CONLUÍO FRAUDULENTO – INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – Ação de fraude contra credores ajuizada por instituição financeira visando à declaração de ineficácia de doação realizada por devedor à sua filha, após a constituição de dívida confessada. Demonstrada a anterioridade do crédito, inexistência de novação, insolvência do devedor e presunção legal de fraude em razão da natureza gratuita do negócio e do grau de parentesco entre os envolvidos na doação. Aplicação do disposto no artigo 158 do Código Civil. Inexistência de comprovação da solvência do devedor à época da doação. Presunção de *consilium fraudis* reforçada pela relação de parentesco. Prejuízo aos credores evidenciado. Sentença de procedência mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1018591-23.2024.8.26.0011](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/11/25).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia com inexigibilidade de débitos. Alegada ausência de falhas nos serviços e existência da cláusula de fidelização. II. Questão em Discussão: Validade da cobrança de multa contratual por rescisão antecipada e falha na prestação dos serviços que motivou o encerramento do contrato antes do prazo de fidelização. III. Razões de Decidir: Reiteradas falhas na prestação dos serviços, comprometendo sua atividade empresarial. Prova documental robusta de vício na prestação dos serviços. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora. Cláusula de variação de sinal não exime a prestadora de garantir continuidade mínima do serviço. Rescisão motivada por falha na prestação dos serviços afasta a incidência da cláusula penal por fidelização. IV. Dispositivo: Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1032414-57.2025.8.26.0002](#), Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, j. 26/11/25).

“Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Prova oral que não se prestaria ao fim pretendido - Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF, que não pode ser decretada. Responsabilidade civil – Transporte rodoviário de mercadoria – Demonstrado suficientemente pela autora que o prazo máximo de cinco horas para a descarga das mercadorias transportadas, a que alude o § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, foi excedido em diversas entregas realizadas por ela – Caso em que as datas e horários do início da descarga das mercadorias e do seu término constam dos DACTE's que instruíram a petição inicial – Documentos que foram devidamente assinados e carimbados por prepostos da corré "Ambev S.A." – Excessos que não foram impugnados pela corré "Ritmo Logística S.A." – Ajuste verbal entre a corré transportadora e a autora que, além de não ter ficado evidenciado, não se sobreporia à norma cogente do § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 – Previsão do prazo para a entrega das mercadorias, a que alude o "caput" do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, que deve ser informada pela corré transportadora à destinatária – Comprovados os atrasos para a descarga das mercadorias em período superior a cinco horas, faz jus a autora à indenização pretendida – Sentença de procedência da ação mantida – Apelos das rés desprovidos.” (Apelação Cível nº [1124787-41.2024.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/11/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Alienação de bem imóvel ocorrida após o ajuizamento da ação contra o alienante. Embargante que, apesar de haver cláusula expressa no compromisso de compra e venda, dispensou a apresentação de certidões do imóvel adquirido, no ato da lavratura da escritura pública. Presunção de boa-fé afastada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Honorários recursais majorados. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1184467-54.2024.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/11/25).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Estando os autos devidamente instruídos, cabível a apreciação da matéria no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes do C. STJ - Preliminar afastada”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - GRUPO ECONÔMICO - CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESVIO DE FINALIDADE - I - Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão que acolheu o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão da ora agravante no polo passivo da ação de execução – II – A agravante alega cerceamento de defesa e sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente da execução de origem, assim como a ausência dos requisitos legais para a desconconsideração da personalidade jurídica – III - No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, esta deve ser afastada, vez que entendeu o juízo que a prova presente nos autos é suficiente ao julgamento da questão, o que se confirma pela análise dos autos - IV - Decisão saneadora, que afastou a matéria relativa à prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, bem como a prescrição intercorrente quinquenal, nos autos do incidente de desconconsideração, que foi objeto de recurso, o qual não foi conhecido por esta C. Câmara, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015, do NCPC – Matéria relativa à prescrição intercorrente quinquenal, entretanto, que já havia sido afastada por esta C. Câmara, sob esta relatoria (AI nº 2117362-62.2018.8.26.0000), e cujo acerto do v. acórdão foi confirmado pelo C.STJ, através do julgamento do REsp Nº 1852169/SP, transitado em julgado em 12.09.2022 - Incabível qualquer rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada- Aplicação dos arts. 502, 505 e 507 do NCPC - V - Hipótese em que estão preenchidos os requisitos legais para a desconconsideração da personalidade jurídica – Elementos dos autos que comprovam a formação de grupo econômico familiar e confusão patrimonial existente entre o executado e outras pessoas físicas, parentes entre si, e as pessoas jurídicas por elas administradas, dentre elas a agravante, todas elas atuantes no mesmo ramo de estacionamentos – Demonstrada, de forma cronológica, a criação das empresas envolvidas no incidente, com endereços em comum, onde funcionavam e funcionam filiais dos estacionamentos da empresa executada Unipark, após Netpark, e, após, NEE Estacionamentos – Demonstração de que a empresa agravante foi criada em 1980 pelo executado e sua esposa, sendo posteriormente doada a seus filhos, em 1995, que, então, transferiram-nas a outras duas empresas, cujo procurador e administrador é o próprio filho do executado - Tentativas de localização de bens passíveis de penhora que restaram infrutíferas – Identidade de endereços e de quadro societário, entre as

empresas que se pretende atingir, além de decisões judiciais proferidas em outros processos, de natureza cível e trabalhista, reconhecendo a formação de grupo econômico familiar e a sucessão de empresas, visando à blindagem patrimonial – Decisões proferidas na esfera cível, que foram confirmadas por este E.TJSP, em outros recursos de agravo de instrumento – Elementos indicativos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelos obstáculos impostos ao credor - Precedentes - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2159116-37.2025.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 27/11/25).

“PRELIMINARES – NULIDADE – FALECIMENTO – SUSPENSÃO DA AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL – PERÍCIA AVALIATÓRIA DE IMOVÉIS - I – Embora Vera Maria Daher Maluf, esposa do executado, tenha falecido em 15.06.2024, foi regularmente citada e apresentou defesa nos autos do incidente de desconconsideração, em 27.06.2023 – Não obstante o disposto no art. 313, I, do CPC, incorre o alegado cerceamento de defesa – Herdeiros, ademais, que fazem parte do polo passivo do incidente - Ausência de nulidade sem prejuízo – Art. 282 do NCPC - II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível a apreciação da matéria no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de outras provas – Provas necessárias para a solução do incidente que são documentais - Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes do C. STJ - Preliminares afastadas". "AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INÉPCIA DA INICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO NO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - I - Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão que acolheu o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão do ora agravante no polo passivo da ação de execução – II – Decisão anterior saneadora que afastou as matérias relativas à inépcia da inicial, a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, bem como a prescrição intercorrente quinquenal, que foi objeto de recurso não conhecido por esta C. Câmara, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015, do NCPC – Ausência de insurgência quanto à prescrição intercorrente quinquenal - Matéria relativa à inépcia da inicial e a prescrição da pretensão do redirecionamento da execução, entretanto, que ainda não foram apreciadas por este E.TJSP – Cabível o enfrentamento destas matérias – III – Hipótese em que a parte requerente apresenta pertinência subjetiva em sua narrativa com relação a todos os correqueridos, ligando-os, em tese, às fraudes alegadas – Inépcia da inicial afastada – IV - Aplicação do entendimento sedimentado pelo C.STJ, no sentido de que a pretensão de redirecionamento da execução através de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, pode ser realizada a qualquer tempo, desde que observados os limites temporais previstos na legislação civil aplicável à espécie (AgInt no REsp n. 1.864.961/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ªT, jul.24/10/2022) - IV - Hipótese em que estão preenchidos os requisitos legais para a desconconsideração da personalidade jurídica – Elementos dos autos que comprovam a formação de grupo econômico familiar e confusão patrimonial existente entre o executado e outras pessoas físicas, parentes entre si, e as pessoas jurídicas por elas administradas, todas elas atuantes no mesmo ramo de estacionamentos – Demonstrada, de forma cronológica, a criação das empresas envolvidas no incidente, com endereços em comum, onde funcionavam e funcionam filiais dos estacionamentos da empresa executada Unipark, após Netpark, e, após, NEE Estacionamentos – Demonstração de que a empresa Maragogi foi criada pelo executado e sua esposa Vera, sendo posteriormente doada a seus filhos, que, então, transferiram-nas a outras duas

empresas, cujo procurador e administrador é o próprio filho do executado - Tentativas de localização de bens passíveis de penhora que restaram infrutíferas – Identidade de endereços e de quadro societário, entre as empresas que se pretende atingir, além de decisões judiciais proferidas em outros processos, de natureza cível e trabalhista, reconhecendo a formação de grupo econômico familiar e a sucessão de empresas, visando à blindagem patrimonial – Decisões proferidas na esfera cível, que foram confirmadas por este E.TJSP, em outros recursos de agravo de instrumento – Elementos indicativos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelos obstáculos impostos ao credor - Precedentes - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2161031-24.2025.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 27/11/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Alegação de impenhorabilidade de bem de família. Inadmissibilidade. Questão já suscitada e definitivamente afastada em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado. Preclusão consumativa configurada. Imóvel adquirido pelo executado antes do casamento com a apelante. Regime de comunhão parcial de bens que não autoriza a copropriedade do bem constricto. Documentos apresentados pela embargante incapazes de alterar a decisão recorrida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1051304-33.2024.8.26.0114](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 27/11/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência, determinando que as requeridas efetuem o pagamento da indenização securitária que visa à quitação dos contratos, bem como que a devolução dos valores recebidos após o óbito – Recursos dos correqueridos Banco do Brasil e Brasilseg. Preliminar arguida pelo Banco do Brasil – Ilegitimidade passiva – Descabimento – Integrante da cadeia de fornecimento responsável pelo contrato de empréstimo. Cerceamento de defesa – Inocorrência - Anulação da r. sentença – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que basta para o correto desate da lide, sendo desnecessárias outras providências Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Negativa de cobertura securitária fundada na alegação de doença preexistente – Súmula nº 609/STJ, que considera ilícita a recusa fundada na existência de doença preexistente se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ressalvada a demonstração de má-fé – Hipótese em que inexistente qualquer requerimento prévio da seguradora – Má-fé da seguradora não comprovada – Dever de pagar a indenização securitária que é responsabilidade da seguradora – Responsabilidade da instituição financeira que se resume à restituição dos valores recebidos após o óbito – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e não ultrapassa o limite do mero dissabor – Sentença reformada neste aspecto Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1001918-25.2023.8.26.0484](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 02/12/25).

“Apelação – Ação de indenização de vale-pedágio – Sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Parte autora que não quantificou os valores que entendia devidos quando do ajuizamento da ação, tampouco demonstrou como

chegou ao valor da causa por ela arbitrado – A necessidade de um pedido certo e específico na petição inicial é requisito fundamental para que a parte adversa e o próprio magistrado tenham conhecimento pleno do que o autor pleiteia, sem o que a petição é inepta e leva à extinção do processo sem resolução do mérito - A petição deve indicar claramente o tipo e a quantidade do que se pretende, especificando a obrigação buscada - Sentença de extinção corretamente decretada. Recurso improvido – Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1004596-07.2022.8.26.0562](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 02/12/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A questão em discussão consiste em (i) ilegitimidade passiva do Banco Votorantim S.A. e da I9 Car - Veículos Multimarcas Ltda.; (ii) autonomia dos contratos de financiamento e compra e venda; (iii) responsabilidade civil e danos morais. A ilegitimidade passiva do Banco Votorantim S.A. não se sustenta, pois integra a cadeia de consumo e responde solidariamente. A teoria da asserção e a jurisprudência consolidada afastam a alegação de autonomia dos contratos. 4. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviços é evidente, configurando dano moral in re ipsa. A sentença aplicou corretamente os critérios de correção monetária e juros de mora. **RECURSO DA I9 CAR - VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA. NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.**” (Apelação Cível nº [1002637-26.2023.8.26.0510](#), Rel. Wilson Júlio Zanluqui, j. 08/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade da transportadora marítima por danos em carga sob a modalidade CIF e (ii) a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e os prejuízos experimentados. A sub-rogação da seguradora não abrange prerrogativas processuais, conforme jurisprudência do STJ. A ausência de sub-rogação legal e material impede o acolhimento do pedido, pois o risco da carga é do comprador após o embarque. A responsabilidade da transportadora cessa com a entrega no porto de destino. A ausência de ressalva no desembarque rompe o nexo causal, não havendo prova de que os danos ocorreram sob a custódia da transportadora. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000263-20.2024.8.26.0375](#), Rel. Wilson Júlio Zanluqui, j. 08/10/25).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Ajuizamento pela usufrutuária. Cerceamento de defesa, prejudicialidade externa e ausência de interesse de agir. Preliminares afastadas. Bem cedido em comodato ao nu-proprietário, filho da autora, que veio a falecer. Viúva que, embora notificada, não desocupou o local. Presença dos requisitos do artigo 561, do CPC. Recurso da ré-reconvinte não provido. Reconvenção. Retenção por benfeitorias úteis e necessárias. Reformas que incorporam o valor do bem e que não podem ser exigidas do usufrutuário. Caso em que, contudo, a propriedade é do espólio e será partilhada pelas partes em iguais proporções. Redução do valor em 50%. Recurso da autora-reconvinda parcialmente provido. **RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O ADESIVO.**” (Apelação Cível nº [1029093-33.2020.8.26.0602](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 13/11/25).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pagamento integral de acordo judicial relativo a dívida de pessoa jurídica por um dos coavalistas, que executa o outro. Sub-rogação no direito de cobrança. Ausência de título executivo. Direito de regresso (art. 899, §1º, do CC) que deve ser objeto de ação de conhecimento. Extinção do processo executivo bem decretada. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1113959-54.2022.8.26.0100](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 13/11/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. TAXA DE CANCELAMENTO. CONTRATO NA MODALIDADE QUICK QUOTES SPOT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. **Ilegitimidade passiva**. Preliminar rejeitada. Agente de cargas que celebrou o contrato de transporte em nome próprio, conforme documentação do booking confirmation. **Nulidade da sentença**. Alegada omissão, contradição e obscuridade. Afastamento. Sentença que enfrentou e analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. **Mérito**. Contratação na modalidade Quick Quotes SPOT comprovada por documentação nos autos, em especial o booking confirmation que traz expressa menção a essa modalidade. Ausência de abusividade ou enriquecimento sem causa. **Multas moratórias**. Manutenção. Ausência de ilegalidade ou abusividade. **Conversão monetária**. Acerto da sentença ao determinar a conversão do valor devido (US\$ 1.200,00) para moeda nacional pela taxa de câmbio do dia do pagamento. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Câmara. **Honorários recursais**. Majoração da verba honorária em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. **RECURSO NÃO PROVIDO**.” (Apelação Cível nº [1013567-10.2024.8.26.0562](#), Rel. Wilson Júlio Zanluqui, j. 13/11/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS E CANCELAMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE O OFICIAL E O AUTOR. VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE RETIFICADO. CORRESPONDÊNCIA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. O Oficial de Registro de Imóveis não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação declaratória que visa reconhecer a prescrição de títulos de crédito ou o cumprimento de cláusula resolutiva expressa, por não integrar a relação jurídica material subjacente. A declaração de prescrição de título de crédito somente pode ser reconhecida em face do credor do título, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Para o cancelamento de cláusula resolutiva expressa, é imprescindível a comprovação do adimplemento da obrigação, por meio de documento hábil, ou a anuência expressa do credor, nos termos dos arts. 249 e 250 da Lei nº 6.015/73, não sendo o registrador parte legítima para suportar demanda declaratória. O valor da causa em ações que discutem existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de ato jurídico deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida, nos termos do art. 292, II, do CPC. Em caso de pedidos subsidiários, o valor da causa deve corresponder ao valor do pedido principal, conforme art. 292, VIII, do CPC. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do Oficial de Registro de Imóveis para responder pelos pedidos declaratórios, JULGANDO EXTINTO o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de declaração de prescrição e de cumprimento de cláusula resolutiva expressa,

nos termos do art. 485, VI, do CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001641-41.2023.8.26.0247](#), Rel. Wilson Júlio Zanluqui, j. 13/11/25).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Ausência de inércia do credor em dar andamento ao feito pelo prazo de três anos. Irretroatividade da Lei n.º 14.195/21. Prescrição não consumada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0000892-79.2011.8.26.0144](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 26/11/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL E PERFIL PROFISSIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO E BLOQUEIO IMOTIVADO DA CONTA COMERCIAL DO AUTOR NA PLATAFORMA DISPONIBILIZADA PELO RÉU (INSTAGRAM). I. Caso em Exame. 1. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, visando o restabelecimento de conta desativada e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, determinando o restabelecimento da conta e condenando o réu ao pagamento de R\$ 10.000,00 por danos morais, além de despesas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade do bloqueio da conta pelo provedor e (ii) a responsabilidade por danos morais decorrentes da desativação da conta. III. Razões de decidir. 3. Relação de consumo. Inovação de teses e argumentos nas razões recursais, cujos fatos não foram debatidos durante a instrução. Impossibilidade. Defesa genérica. Ausência de exposição e comprovação dos fatos que determinaram a suspensão da conta por suposta violação das diretrizes constantes dos termos de uso da plataforma. Falha na prestação de serviços da plataforma digital. Responsabilidade civil do réu estabelecida. 4. Dano moral. Caracterização. Suspensão e bloqueio de conta utilizada para fins profissionais, sem justificativa adequada e não solucionada extrajudicialmente. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. 5. Quantum indenizatório que foi corretamente fixado. Fixação em R\$5.000,00, para cada autor, que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e as peculiaridades do caso. IV. Dispositivo. 6. Sentença mantida. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Apelação Cível nº [1014768-31.2025.8.26.0100](#), Rel. João Antunes, j. 18/11/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUPOSTA FRAUDE EM INVESTIMENTO FINANCEIRO – QUANTIA NÃO DEVOLVIDA – Ausência de responsabilidade da empresa que atua apenas como meio de pagamento – Precedentes – Demanda que deve ser julgada improcedente em relação a essa instituição financeira – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1053857-35.2023.8.26.0002](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 18/11/25).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Intermediação de entrega por meio de plataforma digital. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Justo motivo do descredenciamento do autor na plataforma não comprovado. Desligamento imotivado, deixando o entregador de auferir ganhos. No presente caso, não pode prevalecer a cláusula contratual de rescisão unilateral imotivada, em respeito à função social do contrato e da boa-fé objetiva. Necessária a reativação do cadastro do entregador no aplicativo. Reparação dos danos materiais (lucros cessantes) cabível. Danos morais ocorrentes e indenização fixada em R\$10.000,00. Valor que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade diante do caso concreto. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1005969-54.2025.8.26.0405](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 24/11/25).

“Despesas condominiais - Imóvel gerador do débito penhorado, leiloado e arrematado - Bem indivisível que foi levado à hasta pública como um todo - Percentual mínimo para venda em segunda praça observado - Possibilidade de levantamento de 50% do produto da arrematação pelo coproprietário, uma vez que a penhora recaiu somente na quota parte da executada, em observância ao art. 843, §2º, do CPC - Decisão mantida - Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2332223-25.2025.8.26.0000](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 28/11/25).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano moral e material. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Prova suficiente nos autos para corroborar a tese inicial. Parte ré que, no ato de desocupação do imóvel da parte autora, causou danos, tendo destruído móveis, eletrodomésticos e alimentos. Dano material devido. Dano moral. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Sentença mantida na integralidade. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1049001-05.2022.8.26.0506](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 27/11/25).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relação não consumerista. Aplicação da teoria maior. Confusão patrimonial e formação de grupo econômico fraudulento comprovadas. Empresas Voicer (devedora) e Monte Castello (ré) com mesmo endereço, objeto social (educação infantil e ensino fundamental) e quadro societário (Caroline e Cleyr), com continuidade da atividade empresarial. Execução que tramita sem perspectiva de satisfação, sendo infrutíferas as tentativas de buscas de bens penhoráveis. Executada devedora que não emite notas fiscais há mais de 2 anos. Impossibilidade de satisfação do crédito constituído na presente ação. Os sócios não podem manter empresa devedora formalmente ativa, porém sem operações reais e constituir nova sociedade para exercer a mesma atividade, como se pudessem tornar inexistentes suas obrigações anteriores. Tal prática configura tentativa de frustrar o pagamento de dívidas, estando configurado abuso da personalidade jurídica. Preenchidos os requisitos do artigo 50, do Código Civil. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da devedora Voicer Educacional e determinar a inclusão da empresa Monte Castello Educacional e dos sócios Caroline e Cleyr, no polo passivo do cumprimento de sentença.” (Agravo de Instrumento nº [2146276-92.2025.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 29/10/25).

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE CONDENOU A CREDORA FIDUCIÁRIA AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS PELA APREENSÃO E VENDA INDEVIDA DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA. SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR LÍQUIDO DOS DANOS MATERIAIS E INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. 1. Cabimento do Agravo de Instrumento. Pronunciamento judicial que não extingue o processo. Precedentes desta C. Câmara. 2. Recurso da liquidada. Pedido de compensação com o saldo devedor do contrato de arrendamento mercantil. Inovação recursal vedada. Questões não suscitadas na contestação e nem discutidas em primeira instância. Não conhecimento. 3. Recurso do liquidante. Pedido de condenação da ré em

danos morais que extrapola os limites do título executivo judicial. Acórdão liquidando a ser interpretado em conformidade com o pedido deduzido na fase de conhecimento, restrito às perdas e danos de natureza material, sob pena de ofensa aos limites da coisa julgada e ao princípio da congruência (art. 492, do CPC). 4. Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos quanto ao dano moral. RECURSO DA AGRAVANTE FINANCEIRA ALFA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AGRAVANTE AUREO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2178877-54.2025.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 04/11/25).

“Agravado de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição de valores pagos e repetição de indébito. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a prestação de caução, nos termos do art. 83, do CPC. Inconformismo dos autores. Questão da gratuidade que já foi decidida em Acórdão anterior, ficando mantido o indeferimento. Custas recursais recolhidas. Caução. Ordem para que os autores, domiciliados fora do Brasil, prestem caução para o fim de garantir o eventual pagamento das custas do processo não pode prevalecer, porquanto se encontram na Irlanda, país signatário da Convenção de Haia. Assim, não é viável dele se exigir caução. Regras do art. 83, § 1º, inciso I, do CPC e do Decreto 8.343/2014, que promulgou a Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça a serem aqui observadas. Precedentes de E. TJSP. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2281704-46.2025.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 20/11/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços. Contratação de pacote turístico. Ação de restituição e indenizatória. Cancelamento da viagem em razão dos reflexos de conflito armado. Retenção de "taxa de serviços" pela agência de turismo ré. Impossibilidade. Contrato de adesão não assinado pela consumidora. Envio por e-mail não supre a necessidade de anuência formal. Ausência de prova da ciência inequívoca e da aceitação expressa da autora quanto à cláusula limitativa de direito. Violação ao dever de informação. Tese de aceitação tácita pelo pagamento de boletos afastada. Cláusula que exige interpretação restritiva e anuência expressa. Determinação de restituição do saldo remanescente mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003350-81.2025.8.26.0008](#), Rel. Silvia Rocha, j. 25/11/25).

“Agravado de Instrumento. Empreitada. Ação de indenização. Decisão agravada que declarou a preclusão do direito da parte autora de produzir a prova pericial, em razão da ausência do recolhimento dos honorários periciais no prazo assinalado, indeferiu o pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), por considerá-la desnecessária e inadequada e encerrou a instrução. Insurgência. Descabimento. Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agrado de Instrumento. Rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não abarca a questão suscitada neste recurso. Só podem ser impugnadas por agrado de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. É certo, outrossim, que não há que se cogitar na espécie, de risco de grave lesão ao recorrente, de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. De fato, a matéria de fundo da decisão impugnada ainda poderá ser objeto de discussão em sede recursal. Em suma, não se vislumbra prejuízo imediato à agravante. Outrossim, não pode passar sem observação que em sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele e tão somente

a ele aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Não por outra razão, o legislador processual no art. 370, do CPC, assegurou, inclusive a possibilidade do juiz determinar "ex officio" a realização de atos instrutórios que julgar pertinentes para a formação de seu convencimento. Não cabe à agravante deliberar acerca do que se afigura necessário à formação do convencimento do I. Julgador de Primeiro Grau. Precedentes jurisprudenciais. Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento nº [2270492-28.2025.8.26.0000](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 28/11/25).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Queda no interior de condomínio residencial, precipitada por desnível no solo. Incúria de condomínio. Abordagem reparatória. Parcial procedência de demanda principal e procedência de demanda secundária. Apelos da autora e de litisconsortes passivos. Desprovimento.” (Apelação Cível nº [1047834-16.2023.8.26.0506](#), Rel. Carlos Russo, j. 08/11/25).

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO FIES DA AUTORA PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS PERANTE A RÉ. FALTA DE INFORMAÇÃO PELA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R\$ 7.590,00. 1. CASO EM EXAME: 1.1. Sentença declaratória de inexigibilidade de débito escolar, sem reparação moral. 1.2. Recurso da autora insistindo na ocorrência de danos morais. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a conduta da ré, ao obstar continuidade de curso superior (Medicina Veterinária) e promover cobrança indevida, tem o condão de acarretar à autora danos morais e, em caso positivo, qual o valor indenizatório cabível. 3. DECISÃO DA TURMA JULGADORA/RAZÕES DE DECIDIR: 3.1. Embaraço na continuidade de curso de Medicina Veterinária, por impossibilidade de contratação do Fies. Dano moral configurado. Teoria do desvio produtivo do consumidor. 3.2. Indenização fixada em R\$ 7.590,00. 4. DISPOSITIVO: Recurso da autora parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para impor à ré pagamento de indenização moral de R\$ 7.590,00.” (Apelação Cível nº [1007668-10.2025.8.26.0008](#), Rel. Paulo Alonso, j. 10/11/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO - Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de outro, um fornecedor. Inversão do ônus da prova; - Inúmeras tentativas de solução do litígio – desvio produtivo do consumidor, que gera danos morais; RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003716- 95.2024.8.26.0157](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 18/11/25).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de rescisão contratual com restituição de valores, cumulada com perdas e danos, movida por pessoa física contra empresas de investimento e seus sócios.

Pretensão de rescisão de contrato de mútuo e condenação solidária dos réus ao pagamento de R\$. 100.000,00, corrigido e acrescido de juros, descontados valores já pagos durante o período de normalidade contratual. II. Questão em Discussão 2. Alegação de ilegitimidade passiva dos corréus Nova Consultoria e André, sob a justificativa de não terem participado do negócio fraudulento, limitando-se a recomendar investimentos financeiros. III. Razões de Decidir 3. Verificou-se negligência dos réus, que recomendaram investimentos, mesmo com indícios de inidoneidade da empresa aportada. 4. Documentação carreada aos autos que demonstra participação da Nova Consultoria e de seu sócio administrador em esquema de pirâmide financeira, configurando responsabilidade solidária. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: "1. Responsabilidade solidária dos réus por negligência na recomendação de investimentos. 2. Participação em esquema de pirâmide financeira demonstrada pelo acervo documental." Legislação e Jurisprudência Relevante Citadas Legislação Código de Processo Civil, art. 85, §11 e 1.026, §2º. Jurisprudência TJSP, Apelação Cível nº 1002634-76.2020.8.26.0704, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2025; Apelação Cível nº 1074356-08.2021.8.26.0100, Rel. Des. Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2024; Apelação Cível nº 1002892-86.2020.8.26.0704, Rel. Des. Flávio Abramovici, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2023." (Apelação Cível nº [1001577-23.2020.8.26.0704](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 03/11/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ. DANOS MORAIS INCONTROVERSOS. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. Embora seja incontroversa a queda da autora após se pesar numa balança disponibilizada na farmácia pertencente à ré, as consequências desse fato, descritas na inicial, não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. 2. Considerando a ausência de recurso pela parte ré, a solução da controvérsia cinge-se à apuração do quantum devido a título de danos morais. 3. Reconhece-se que o valor arbitrado corresponde aos parâmetros normalmente adotados por esta Turma Julgadora, e por isso deve prevalecer, ressaltando-se o reconhecimento da culpa concorrente. 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos, em relação à condenação formulada na sentença. 5. Em virtude desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da autora apelante a 15% sobre o proveito econômico obtido.” (Apelação Cível nº [1037047-45.2023.8.26.0564](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 10/11/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plataforma digital Instagram – Acolhimento de ação de obrigação de fazer c/c indenização – Conta removida da rede social, sem demonstração probatória de utilização da prática irregular - Violação dos termos de uso, cuja prova cabia à ré – Preservação necessária ao direito de defesa na órbita administrativa – Indenização por dano moral – Caso em que não houve

demonstração alguma de prejuízo a tal título - Fato constitutivo do direito que, neste tema, não foi comprovado – Sentença mantida – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1055779-40.2025.8.26.0100](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 11/11/25).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais – Alegação de prescrição corretamente rejeitada – Danos de caráter contínuo e permanente – Problemas no imóvel vizinho cujas causas serão devidamente apuradas em prova pericial – Pretensão que nasce da violação do direito - Artigo 189 do Código Civil – Demais questões relacionadas ao mérito da causa – Decisão mantida. Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2334160-70.2025.8.26.0000](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 04/11/25).

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AÇÃO DE COBRANÇA IMPROCEDENTE - PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – SEGURADO QUE FALECEU EM DECORRÊNCIA DE CAUSAS NATURAIS - AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MESMO INTERPRETADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1056103-51.2022.8.26.0224](#), Rel. Luiz Eurico, j. 08/11/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Hospedagem e turismo – Pretensões de rescisão do contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema compartilhado, restituição de valores pagos e de indenização de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Rescisão do pacto após inviabilidade de utilização do empreendimento hoteleiro – Propaganda enganosa e falha no dever de informação – Falta de clareza nas informações prestadas quando da adesão do contrato – Manutenção da restituição integral dos valores pagos – Dano moral não reconhecido – Sentença mantida – Apelações não providas.” (Apelação Cível nº [1002252-35.2024.8.26.0222](#), Rel. Sá Duarte, j. 13/11/25).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. COBERTURA POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença de improcedência da ação de cobrança de indenização securitária. O autor, beneficiário da apólice, alega que o certificado de seguro prevê cobertura para "morte" sem especificar a causa, não se aplicando a limitação de cobertura a "morte acidental". Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito a sua quota-parte da cobertura por morte e indenização por danos morais (R\$ 10.000,00) II. A questão em discussão consiste em verificar se a cobertura do seguro abrange "morte" de forma ampla ou se está restrita a "morte acidental", e se há direito à indenização por danos morais devido à negativa de cobertura. III. Razões de Decidir: Incontroverso que o segurado faleceu por causa natural. Ação ajuizada por um dos beneficiários. Certificado do seguro que indica se tratar de seguro "instant protection plus" sem menção expressa a ser seguro coletivo. Seguradora que juntou a apólice firmada com o banco estipulante. Estipulante e seguradora do mesmo grupo

econômico, sendo o grupo segurável composto dos clientes de cartão de crédito de bandeira administrada pelo grupo. Contrato de seguro com estipulação imprópria cujo dever de informação era da seguradora e não da estipulante (Tema 1112, do STJ). Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Seguradora ré que não nega a emissão do certificado no qual consta cobertura por "morte" sem distinção ou limitação. A ré não juntou proposta de contratação e não esclareceu quando e como foi contratado o seguro. Ausência de comprovação das coberturas efetivamente contratadas e informações prestadas na ocasião da contratação ao segurado. Não comprovado que foram prestadas as devidas informações sobre o seguro e enviada previamente a proposta escrita, conforme art. 759 do CC. Desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Cláusulas restritivas e exclusão de cobertura para morte natural não oponíveis porque não comprovada a prestação de informações prévias à contratação (art. 46 do CDC). Prevalece as informações de cobertura constante no certificado emitido pela seguradora no qual indicou cobertura por "morte" sem nenhuma distinção. A utilização simples do termo "morte" não induz que haveria limitação, pelo contrário, dá a entender que inclui qualquer tipo de morte (natural ou acidental). Cláusula de exclusão de cobertura que se revela abusiva no caso. Interpretação mais favorável ao beneficiário, consumidor por equiparação. Indenização securitária devida, respeitada a quota parte do beneficiário autor (50% do capital). Correção monetária desde o início da vigência da apólice ativa/renovada (abril/2022) e juros de mora desde a citação. Contrato que previa o índice de atualização monetária (IGPM) e taxa de juros (1% ao mês) que devem ser aplicadas, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, alterados pela Lei 14.905/2024. Danos morais configurados. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. A dúvida de não saber se iria realmente um dia receber a indenização a que faria jus, aliado ao tempo de vida perdido para obter a indenização, ensejam o reconhecimento de danos morais, fixados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, ambos pelos índices legais (IPCA e Selic deduzido o IPCA, respectivamente). Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença reformada para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente a quota-parte do beneficiário autor, com correção monetária e juros de mora pelos índices previstos em contrato e ao pagamento de danos morais, com atualização e juros pelos índices legais. Sucumbência invertida, IV. Tese de julgamento: 1. A cobertura por "morte" deve ser interpretada de forma ampla quando não há distinção entre tipos de morte no certificado de seguro emitido pela seguradora. 2. A recusa indevida de indenização securitária ao beneficiário caracteriza dano moral. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1011518-07.2023.8.26.0020](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 03/11/25).

"Ação de rescisão contratual. "Empresariamento artístico e prestação de serviços". Concessão da justiça gratuita ao espólio apelante, em vista da indisponibilidade financeira e bens sem liquidez imediata. Exegese do art. 98, caput, do CPC. Isenção, contudo, limitada ao preparo do apelo e aos honorários relativos à fase recursal, na medida em que a gratuidade processual opera efeitos ex nunc, ou seja, tem eficácia apenas desde a data do pedido, não abrangendo as custas, despesas processuais e demais adiantamentos devidos pela parte ou realizados pela parte contrária em data anterior à postulação. No caso vertente, como o pedido foi formulado apenas no recurso de apelação, o benefício não abarca os ônus da sucumbência fixados na sentença. Os elementos constantes dos autos indicam inadimplemento contratual por parte do requerido, evidenciado pela ausência de gestão adequada e pelo descumprimento da cláusula que exige decisões conjuntas com o artista. Provas testemunhais e documentais que demonstram investimento insuficiente e falta de

transparência. Reconhecimento da culpa exclusiva do requerido e declaração da rescisão contratual sem aplicação da multa prevista. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0015708-73.2012.8.26.0001](#), Rel. Gomes Varjão, j. 17/11/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CORRETORA DE VALORES. Resgate ou portabilidade de investimentos. Recusa no recebimento de ordens por meio não virtual. Investidores idosos. Falta de destreza digital. Inflexibilidade tendente à exclusão. Falha na prestação do serviço caracterizada. Multa cominatória. Valor bem arbitrado. Prazo suficientemente fixado. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1044127-76.2024.8.26.0224](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 18/11/25).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS MORAIS** – Autores residem em imóvel contíguo ao Requerido Hospital – Pela segunda vez, paciente em fuga invadiu o imóvel dos Autores – Responsabilidade subjetiva do Requerido – Autores não comprovaram a culpa do Requerido na vigilância dos pacientes (ônus que lhes incumbia) – Por outro lado, o Requerido demonstrou a adoção das cautelas necessárias – Caracterizada a culpa exclusiva de terceiro – Ausente o dever de indenizar – **SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA** – Responsabilidade objetiva do Requerido – Requerido responde por fatos praticados por seus pacientes – Violação do dever de cautela – Dano moral caracterizado – **RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO**, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor R\$ 7.500,00.” (Apelação Cível nº [1033904-54.2024.8.26.0001](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 28/11/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PACOTE DE TURISMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Falha grave na prestação do serviço de hotelaria. Ausência de ar-condicionado funcional em quarto de hotel durante onda de calor (37°C) em Buenos Aires. Fato admitido pelo próprio hotel. Preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo (CVC) afastada. Apelante que comercializou o pacote completo (aéreo + hotel), integrando a cadeia de fornecedores. Responsabilidade solidária. Incidência dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Falha do hotel que configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da operadora. Distinção da jurisprudência invocada pela ré sobre mera intermediação de passagens aéreas. Mérito. Dano material devido. Restituição integral do valor da hospedagem. Vício que tornou o serviço impróprio ao fim a que se destinava (lazer e descanso), frustrando a legítima expectativa do consumidor. Tese de enriquecimento ilícito pelo uso do quarto afastada, dada a gravidade da falha e a frustração total do conforto esperado. Aplicação do art. 20, II, do CDC. Dano moral devidamente caracterizado. Situação que ultrapassa o mero dissabor. Frustração de viagem internacional, aliada ao extremo desconforto físico e à ausência de amparo efetivo pela ré. Quantum indenizatório fixado em R\$5.000,00 que se mostra razoável e proporcional. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004033-26.2025.8.26.0362](#), Rel. Milton Carvalho, j. 26/11/25).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ C/C COMINATÓRIA. REGISTRO DE DOMÍNIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação principal para declarar a inexistência de má-fé no registro do domínio "Starlink.com.br", afastando a decisão administrativa de transferência, além de julgar improcedente o pedido reconvencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em aferir (i.) a legitimidade ou não do registro do domínio "Starlink.com.br" pela autora; e (ii.) a concorrência desleal por parte da autora ao utilizar a marca Starlink. III. RAZÕES DE DECIDIR. Numa análise superficial, a titularidade do domínio "Starlink.com.br" seria legítima sob a regra 'first come, first served'. Configurada, todavia, a má-fé porque (i.) o registro deu-se após o lançamento do projeto Starlink nos EUA, com repercussão internacional e na mesma área de atuação da autora, que deveria ter conhecimento; (ii.) pela inatividade empresarial e do domínio por muitos anos; e (iii.) pela intenção de enriquecimento com a venda do domínio. Decisão administrativa, portanto, que deve ser restabelecida. No que tange ao pedido reconvencional, verifica-se ausência de uso indevido de marca a amparar a alegação de confusão de clientela. Inatividade do domínio. Concorrência desleal inexistente, corroborada pela inércia da apelante na atuação para cessar a utilização da marca. IV. DISPOSITIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. Legislação Citada: Lei de Propriedade Industrial (LPI), art. 129, art. 124, XXIII, art. 143, II, art. 209. Resolução 008/2008 do Comitê Gestor da Internet do Brasil, art. 1º. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/09/2013; STJ, REsp 1804035/SP, Rel. Min. Nancy Andrigli, Terceira Turma, j. 25/06/2019; e TJSP, Agravo de Instrumento 2188196-85.2021.8.26.0000, Rel. Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/12/2021.” (Apelação Cível nº [1018648-08.2023.8.26.0001](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 08/10/25).

“Protesto contra alienação de bens – Indeferimento do pedido formulado pela parte recorrente – Pleito de publicação de edital – Descabimento – Ausência de interesse legítimo - Falta de efetivo respaldo para o requerimento formulado – Manifestações com cunho contencioso, sem indicação de um direito subjetivo em risco de perecimento – Necessidade da apreciação do requerimento a partir do exercício do contraditório, ajuizada demanda destinada à solução de litígio estabelecido – Verbas sucumbenciais devidas - Sentença mantida – Honorários recursais - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1122317-37.2024.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 08/10/25).

“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Preliminares afastadas – Pretensão de reversão do julgado - Descabimento – Encerramento das atividades da representada com arrendamento de seu estabelecimento a terceiro – Tese de sucessão empresarial com continuidade do contrato que não se sustenta – Alteração da pessoa jurídica da representada, sem anuência da representante, que configura rescisão unilateral e imotivada do contrato primitivo – Prova oral e documental que demonstra a ruptura do vínculo e a redução da esfera de atividade da representante – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1138207-50.2023.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 08/10/25).

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDOS RECÍPROCOS DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. DECRETO DE DISSOLUÇÃO TOTAL. SENTENÇAS REFORMADAS EM PARTE. I. CASO EM EXAME Ações de dissolução parcial de sociedade reunidas para julgamento conjunto, com pedidos recíprocos de exclusão de sócio. Sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de Albertoni Pacheco Nagano e procedentes os pedidos de exclusão de Dominique Helise Linhares Oliveira da sociedade Navalsys Marine Systems Ltda. e de condenação solidária de Dominique e Marcelo ao pagamento de indenização por danos materiais, a apurar-se em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar: (i.) se Albertoni deixou de integralizar o capital social e se tal conduta justificaria sua exclusão; (ii.) se as condutas atribuídas a Dominique configuram falta grave apta a ensejar sua exclusão; e (iii.) a possibilidade de dissolução total da sociedade diante de pedidos recíprocos de dissolução. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Albertoni integralizou o capital social no prazo legal após a notificação, purgando a mora e afastando as sanções previstas no art. 1.004, do CC, inexistindo fundamento para sua exclusão. 2. Não demonstrada má-fé na tentativa inconclusa de cessão da marca "Navalsys", revelando-se a conduta de Dominique como medida de cautela em contexto de animosidade recíproca. 3. Inexistência de concorrência desleal, pois não comprovado o início das atividades da nova empresa e havendo comunicação prévia ao outro sócio sobre a intenção de retirada. 4. Transferência de estoque e cessão da marca "Satsys" não configuram falta grave, tratando-se, respectivamente, de estratégia comercial e de ato de preservação patrimonial. 5. Grave desarmonia entre os únicos sócios, inexistência de atividade empresarial e constituição de nova empresa por Albertoni evidenciam a inexequibilidade do fim social (art. 1.034, II, do CC), impondo-se a decretação da dissolução total da sociedade, com liquidação conforme contrato social e arts. 1.102 e seguintes do CC. Doutrina e precedentes. IV. DISPOSITIVO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.004, 1.030, caput, 1.034, II, 1.036 e 1.102 e seguintes. Código de Processo Civil, art. 86. Lei 9.279/1996, art. 195, III.” (Apelação Cível nº [1051668-18.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 08/10/25).

“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Detenção indevida de Planos de Engenharia sigilosos pela Requerida, ora Apelada. Sentença recorrida que reconheceu irregularidade na posse dos documentos sigilosos pela Apelada e impôs o dever de abstenção de detenção, de uso, de exploração e divulgação dos planos de engenharia das autoras e qualquer outra informação confidencial. Apelantes que devolvem a pretensão de reconhecimento da prática de atos de concorrência desleal pela Apelada, com condenação a reparação dos danos materiais e morais suportados. Lei de Propriedade Industrial. Não provado o uso indevido dos documentos pela Apelada, repasse a terceiros ou obtenção de vantagem econômica. Concorrência desleal. Inocorrência. A responsabilização pela prática de atos de concorrência desleal exige a demonstração de dano efetivo e nexo de causalidade. Não provados, na espécie. Indenizações indevidas. Mantida a imposição de abstenção de uso, exploração e divulgação dos documentos confidenciais. Sentença mantida, no mérito, nos termos do art. 252, do RITJSP. Pretensão de condenação da Apelada a destruir os documentos sigilosos encontrados em sua posse. Impossibilidade. Inovação do pedido em sede de recurso. Recurso não conhecido, nesse ponto. Multa cominatória. Pretensão de fixação da multa sem limitação de valor. Impossibilidade. Decisão que fixou multa cominatória como medida de apoio ao cumprimento de ordem judicial. Arts. 536, § 1º e 537 do CPC e 84, §§ 4º e 5º, do CDC. Multa diária de R\$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, nesse ponto. Sucumbência recíproca. Ocorrência. Exegese do art. 86, caput, do CPC. Autores que decaíram de cerca de metade das suas pretensões. Sentença mantida, nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Apelação Cível nº [0020902-60.2013.8.26.0602](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 22/10/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Recurso interposto contra decisão que arbitrou o valor relativo aos lucros cessantes. Critério estabelecido no inciso III do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial que deve se amoldar às particularidades do caso concreto. Precedentes. Comprovação de comercialização de apenas uma unidade do produto contrafeito. Inviabilidade de se considerar o valor da licença para exploração da marca pelo período de um ano. Redução para 15% deste montante. **DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2136530-06.2025.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 19/11/25).

“DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVES E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 1020826-30.2024.8.26.0506. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Apelante Diego e Apelada Natasha que mantinham vínculo conjugal. Sociedade empresária CLARO BRANDÃO REPRESENTAÇÕES LTDA. constituída com a finalidade proeminente da Apelada Natasha exercer a atividade de representante comercial. Apelante Diego que integrou o quadro societário, com 10% de participação, em razão da exigência legal, pois inexistentes as sociedades unipessoais de responsabilidade limitada ao tempo da constituição pessoa jurídica. Valores recebidos pela pessoa jurídica em disputa que se equiparam a verba salarial, tendo em vista o caráter alimentar dos valores recebidos como remuneração pelo trabalho da Apelada Natasha. Fenômeno da "PEJOTIZAÇÃO" que deve ser ponderado no caso concreto. Quebra da affectio societatis inequívoca, decorrência da separação do casal. Permanência do Apelante na sociedade que coloca em risco a existência da empresa, seja porque não detém interesse no objeto social, seja porque utiliza a sua posição de minoritário como instrumento de pressão na partilha do patrimônio do casal. Falta grave configurada a viabilizar a exclusão por justa causa. Dissolução parcial, com exclusão do Apelante, corretamente determinada. **RECONVENÇÃO.** Anulação do ato de alteração do capital social. Inadmissibilidade. Sociedade empresária limitada enquadrada como microempresa, o que afasta a obrigatoriedade de realização de reuniões de sócios ou assembleias, bem como a publicação de atos societários. Artigos 70 e 71 da Lei Complementar nº 123/06. Possibilidade de alteração do contrato social pela vontade da maioria, no caso representada pela Apelada Natasha, no que diz respeito ao aumento do capital social. Artigos 1081, 1076, II, e 1071, V, do Código Civil. Aumento do capital social, passando a Apelada Natasha a ser detentora de 99% das cotas sociais e o Apelante Diego de 1% das cotas. Validade da alteração do contrato social, regularmente averbada na JUCESP. Reconvenção corretamente julgada improcedente. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1064347-59.2023.8.26.0506](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 19/11/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Extinção por perda superveniente do objeto. Pretensão dos agravantes de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos requeridos. Inviabilidade. Jurisprudência do STJ que admite a fixação de verba honorária apenas em hipóteses excepcionais, quando o incidente é julgado improcedente e reconhecido indevido o chamamento de terceiros à lide, com modificação substancial da demanda. Situação dos autos em que não houve apreciação de mérito, mas simples reconhecimento de inutilidade processual em razão da homologação de plano de recuperação judicial da devedora principal. Regra geral de que não se arbitram honorários em incidentes processuais que não importam alteração da lide. **DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2256198-68.2025.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 19/11/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCIAL REFORMA. I. Caso em Exame Paulo Eduardo Vandsberg de França ajuizou ação em face de Icape Holding, Icape Brasil - Comercial Importadora e Exportadora Ltda. e Erika Leite Rodrigues da Silva Storai, visando à exibição de documentos societários da segunda corré, de que a primeira é controladora e a terceira é administradora, bem como à condenação da controladora a abster de impedir a administradora de prestar as informações requeridas e exibir os documentos correlatos. A sentença extinguiu o processo parcialmente sem resolução de mérito e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhida em parte a pretensão à exibição de documentos, condenando integralmente as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Inconformismo das rés. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e indeferimento de provas; (ii) determinar se o autor tem direito aos documentos comerciais da sociedade, considerando a alegação de concorrência desleal. III. Razões de Decidir A sentença não é nula. Não há exigência legal de intimação das partes previamente ao indeferimento de produção de provas. Não houve cerceamento de defesa, pois o fato de o processo ter sido sentenciado sem que elas pudessem se manifestar previamente a respeito, ou mesmo que pudessem produzir as provas desejadas, não lhes trouxe qualquer prejuízo. A sentença não julgou procedentes alguns dos pedidos autorais por falta de comprovação, pelas rés, dos fatos por elas alegados, mas sim porque entendeu haver provas suficientes das alegações do autor (inexistência de concorrência entre as partes). O direito de fiscalização do sócio, quando a sociedade é regida supletivamente pelo regime da Lei das Sociedades Anônimas, não abrange documentos que contenham segredos de negócio, como planilhas de vendas e relatórios de comissões, que poderiam ser usados para concorrência. Na hipótese dos autos, ainda que não aplicado o regime das Sociedades Anônimas, porque é incontroverso que o autor é sócio de sociedade que atua no exato mesmo ramo das rés, ainda que em outro país, não pode ele ter acesso aos documentos e, assim, a beneficiar-se do know-how das rés. Sentença parcialmente reformada para expurgar-se da condenação o dever de exibir documentos comerciais que contenham segredos de negócio. IV. Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direito de fiscalização do sócio não administrador é limitado e não abrange segredos de negócio da sociedade. 2. A sentença não é nula por cerceamento de defesa quando há provas suficientes nos autos. Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.021, 1.053, 1.072. Lei 9.279/1996, art. 195. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.908.153/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.11.2022. STJ, REsp n. 2.196.200/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025 STJ. STJ, AgInt na Pet n. 17.726/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025. STJ, Tema repetitivo 437. TJSP, Agravo de Instrumento 2047062-31.2025.8.26.0000, Relator (a): Fortes Barbosa, Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM, Data do Julgamento: 06/08/2025, Data de Registro: 14/08/2025.” (Apelação Cível nº [1037038-20.2023.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 07/10/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu

tutela cautelar pré-arbitral. A autora alega ter sido destituída da administração das sociedades corrés, das quais é co-fundadora com os demais réus, sem justificativa. Alega que a destituição da administração visou compeli-la a deixar as sociedades e impedir sua atuação na apuração de irregularidades, que não serão apuradas caso não seja mantida no cargo. Alegou, ademais, precisar do plano de saúde que tinha em razão do cargo, para si e seus filhos menores. **II. Segredo de justiça.** Determinação de levantamento, de ofício. Não enquadramento da demanda no art. 189, IV, do CPC. Informações sensíveis das sociedades, discutidas no feito, não justificam o sigilo do processo, a par da possibilidade de que documentos sigilosos sejam protocolizados como tal, pela parte interessada, sob pena de responder pelas eventuais consequências de não o fazer. **III. Razões de Decidir.** **III.1.** Os administradores de sociedades anônimas e limitadas sediadas no Brasil são demissíveis *ad nutum*, pelo órgão social competente para elegê-los. Assim, em exame de cognição sumária, não se vê ilegalidade na destituição da agravante, regularmente formalizada, independentemente da motivação. **III.2.** Os administradores têm deveres para com a sociedade que administram, independentemente dos interesses daqueles que os elegeram, e respondem perante a sociedade e os sócios diretamente prejudicados caso não sejam observados. Assim, em exame de cognição sumária, não é possível antever ilegalidade na eleição de administrador, com fundamento em alegado conflito de interesses do sócio cujo voto foi determinante para essa deliberação. **III.3.** De todo modo, o alegado conflito de interesses e as irregularidades alegadas pela agravante nas empresas não levariam à manutenção da agravante no cargo de administradora ou à sua recondução. **III.4.** Conforme arts. 21 e 22, do CPC, o Poder Judiciário brasileiro não tem jurisdição para julgar ações sobre eleição e destituição de administradores de sociedades sediadas no exterior, ainda que de natureza cautelar, em apoio a arbitragem sediada no Brasil. **IV. Dispositivo.** Decisão agravada mantida, no ponto impugnado. Recurso desprovido, com determinação, de ofício, de levantamento do segredo de justiça.” (Agravado de Instrumento nº [2131316-34.2025.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 07/10/25).

“Apelação cível – Direito marcário – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Inconformismo da empresa Englishtown, que não é parte na demanda, mas apresentou contestação, alegando ser integrante do mesmo grupo econômico da ré F Language e roga pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que se reconheça como legítima a sua contestação, apreciando suas teses defensivas, ou, subsidiariamente, seja ordenada a citação da ré F Language – Recurso inadmissível – Não cabe a terceiro, que alega integrar o mesmo grupo econômico da ré, substituir-se voluntariamente à parte indicada na petição inicial – Julgamento de improcedência dos pedidos que, ademais, revela a ausência de interesse recursal – Eventual discussão quanto à validade da citação da ré originária foge do âmbito de devolutividade deste recurso, não sendo dado à recorrente arguir vício que, em tese, só poderia ser invocado pela própria demandada – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – Recurso da autora – Acolhimento – Utilização da marca nominativa de titularidade da autora "WISE UP" como palavra chave para redirecionamento a links patrocinados – Google ads – Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, dotado de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisas na internet (Enunciado XVI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP, aprovado em 27.09.2022, DJe 10.10.2022) – Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Dano moral "in re ipsa" – Indenização fixada no valor de R\$ 25.000,00 para todas as rés, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, os

princípios da proibição de enriquecimento sem causa e proporcionalidade, bem como a necessidade de repressão à prática de atos semelhantes – Sentença reformada – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034040-79.2023.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 07/10/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Embargos de terceiro que visam a declaração de eficácia da renúncia à herança feita pela executada, sob a alegação de que a renúncia não configurou fraude à execução, mas, sim, concretizou um acordo familiar idealizado em 2016. Sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a renúncia à herança pela executada, realizada após a citação em processo executivo, configura fraude à execução. III. Razões de Decidir A renúncia à herança pela executada ocorreu após a citação no processo executivo, configurando fraude à execução (CPC, art. 792 IV). A alegação de que a renúncia concretizou um acordo familiar de 2016 não afasta a fraude à execução, pois os embargantes tinham conhecimento da execução em curso e buscaram brindar o patrimônio da executada. Presença dos pressupostos da fraude à execução acrescidos, ainda, do concilium fraudis, porque os embargantes não comprovaram a boa-fé no negócio jurídico realizado com a executada. Sentença mantida. IV. Dispositivo Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002220-17.2024.8.26.0291](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 07/10/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MARKETING DE EMBOSCADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Pedido de tutela antecipada antecedente movida por Cervejarias Kaiser Brasil S.A em face de Ambev S.A. Aditamento. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformismo da autora. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e se houve marketing de emboscada praticado pela ré, a ensejar a condenação dela ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e astreintes. III. Razões de Decidir Não houve cerceamento de defesa. Controvérsia que, por sua natureza, é comprovável por documentos. Partes que juntaram documentos. Autora, no entanto, deixou de apresentar o contrato de patrocínio, documento essencial para comprovar o direito de exclusividade alegado. A comercialização de produtos nos arredores do evento não configura marketing de emboscada, pois não houve uso de imagens vinculadas ao evento ou à marca patrocinadora. Não é possível aplicar, por analogia, a Lei nº 12.663/2012 (Lei Geral da Copa) ao caso, pois trata-se de legislação excepcional e temporária voltada a evento de interesse público e internacional, ao qual o evento da autora não se assemelha a qualquer título ou sob qualquer fundamento. Improcedência dos pedidos iniciais mantida. Honorários recursais. IV. Dispositivo Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1124546-04.2023.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 21/10/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÕES. AÇÃO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame Habitat Capital Partners Asset Management Ltda. ajuizou ação com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente em face de Marcos Jorge, RTSC Administração e Participações Ltda., HCP Gestão de

Investimentos e Participações Ltda. e Forte Securitizadora S.A., aditada para ajuizamento de ação com pedido de obrigação de fazer e indenizatório, alegando violação de cláusula de preferência em contrato de compra e venda de ações, referente à subscrição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Reconvenção da corré Forte Securitizadora S.A. com alegação de concorrência desleal. II. Questões em Discussão As questões em discussão consistem, preliminarmente, em (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) nulidade da sentença por omissão; (iii) inépcia da petição inicial; (iv) ilegitimidade ativa; e (iv) ilegitimidade passiva da corré-reconvinte. No mérito, deve-se (v) determinar se houve violação ao direito de preferência da autora-reconvinda na emissão pelos réus de novos CRIs; (ii) determinar se a cláusula penal pactuada é aplicável e, em caso afirmativo, a que corréus; (iii) determinar se a autora-reconvinda, valendo-se de informações sigilosas a que teve acesso em razão do vínculo contratual com a corré-reconvinte, aliciou ilicitamente os clientes dessa última. III. Razões de Decidir Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral imprestável para dirimir a alegação da corré-reconvinte de que a autora-reconvinda se valeu de dados sigilosos para aliciar os clientes da primeira. O fato alegado presta-se a subsidiar a defesa na ação e na causa de pedir reconvenicional. Deveria a corré-reconvinte, portanto, ter descrito adequadamente quais dados eram esses. Admitir a produção de prova oral para complementar as teses defensiva e reconvenicional viola o princípio da concentração da defesa (CPC, art. 336) e o princípio da estabilização da demanda (CPC, art. 329, II, e p. ún.). Prova oral, ademais, que não se presta a fornecer subsídios técnicos ao Juízo para julgamento da demanda. Isso se dá, desde que requerido, o que não houve na hipótese, mediante prova técnica simplificada substitutiva de perícia (CPC, §§ 2º e 3º do art. 464). Omissão. Inocorrência. Insurgência que diz com o acerto do julgamento (error in judicando), não com falta de apreciação de alegações relevantes. Inépcia da petição inicial da ação. Inocorrência. Pedidos adequados e suficientemente descritos. Pedido genérico. Cabimento. Conduta ilícita imputada aos réus que consistiu nas reiteradas operações de emissão de CRIs sem observância do direito de preferência invocado pela autora-reconvinda. Algumas operações foram consumadas antes do aditamento da petição inicial, outras após, mas todas, por suas características, podem ser reconduzidas a uma única conduta reiterada e, assim, ser objeto de pedido genérico, sob pena de, caso contrário, forçar a autora-reconvinda a aguardar a consumação de novos supostos ilícitos para, somente então, ajuizar nova ação para reparar o dano sofrido em razão deles. Admissão do pedido genérico, assim, que atende aos princípios da máxima efetividade processual (que se julgue todos os ilícitos em demanda única) e do acesso à jurisdição (que se aprecie a ameaça ao direito de preferência, e não que se aguarde sua consumação). Prejuízos alegados que foram suficientemente descritos na petição inicial. Inovação quando do aditamento. Inocorrência. Mero aprofundamento do quanto já alegado. Confusão entre prejuízos supostamente suportados pela autora-reconvinda e pelos cotistas do fundo que ela gere. Inocorrência. Menção a esses últimos que foi recurso meramente retórico. Ilegitimidade ativa para a ação. Rejeição. Basta, à luz da teoria da asserção, ter a autora-reconvinda subscrito o contrato que prevê o direito de preferência alegado, com expressa menção a ela, para reputá-la parte legítima para propor ação destinada a assegurá-lo. São questões de mérito saber se ela é, ou não, titular do direito, e se ele foi ou não violado. Ilegitimidade passiva da corré-reconvinte para a ação. Rejeição. Possibilidade de qualificação como terceira ofensora, ainda que não seja ela parte no contrato, que já era possível pela narrativa da petição inicial e, assim que basta, ainda pela teoria da asserção, para reputá-la parte legítima para suportar indenização pelos prejuízos decorrentes da violação. A efetiva contribuição para o ilícito contratual, a permitir sua responsabilização, é questão de mérito. O direito de preferência foi violado, pois os corréus não reconvintes emitiram novos CRIs sem

oferecer à autora a oportunidade de subscrição, conforme pactuado. Direito de preferência que consiste na possibilidade de autora-reconvinda subscrever novos CRIs emitidos pelos réus, desde que relativos a empreendimentos imobiliários para os quais havia CRIs emitidos por esses últimos, bem como que tais valores mobiliários já constassem da carteira de ativos de fundo de investimento imobiliário gerido pela autora-reconvinda à época da nova emissão, destinando-se essa última, também, e não apenas exclusivamente, ao pré-pagamento dos títulos existentes. Hipótese em que todas as operações descritas se subsomem ao direito de preferência. A corrê-reconvinte, por outro lado, não é parte no contrato. A cláusula que instituiu o direito de preferência, em verdade, caracteriza apenas promessa dos demais corrêus de fato da corrê-reconvinte. Isso porque esses últimos obrigaram-se a indenizar a autora-reconvinda pela inobservância, por partes a eles relacionadas, do direito de preferência pactuado em favor dela, quando a corrê-reconvinte, na hipótese, já era parte relacionada aos demais corrêus quando da primeira operação. Assim, eles é que respondem pela inobservância praticada pela corrê-reconvinte, não podendo, ela própria, ser demandada. Ademais, não há prova de que, até ser citada, a corrê-reconvinte tinha ciência do contrato e tampouco do direito de preferência da autora-reconvinda, pelo que não se pode reputá-la terceira ofensora em relação às operações consumadas até a citação. Com esse ato processual, no entanto, a corrê-reconvinte tomou ciência de todo o alegado. Por seguir auxiliando os corrêus na emissão de CRIs sem observância do direito de preferência da autora-reconvinda, inafastável a conclusão de que, aí sim, passou a atuar como terceira ofensora. A cláusula penal prevista no contrato tem função punitiva, não indenizatória, como expressamente pactuado, pelo que lhe é inaplicável o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. Permitida, assim, sua cumulação com indenização por perdas e danos. Deve ela ser aplicada, no entanto, apenas aos corrêus que subscreveram o instrumento contratual. A terceira ofensora responde solidariamente pelos prejuízos ilicitamente causados à autora-reconvinda (CC, art. 942), mas não pela multa, pois a ela não anuiu. Impugnações aos prejuízos alegados pela autora-reconvinda. Alegação de que seriam indiretos e reflexos, portanto, indevidos (CC, art. 403). Incorreção. Prejuízos consistentes na redução da remuneração da autora-reconvinda pela gestão do fundo de investimento imobiliário que subscreveria os novos CRIs e, assim, que receberia a remuneração por eles devida. Não subscritos os novos títulos, o fundo não obteve os lucros daí decorrentes e, assim, seu patrimônio líquido não aumentou o que teria aumentado com a subscrição. Demais recursos do fundo que permaneceram rendendo pela taxa DI. Sendo a remuneração da autora-reconvinda calculada também com base no aumento do patrimônio líquido para além da taxa DI, a inobservância do direito de preferência, por óbvio, inviabilizou o aumento da remuneração a ela devida. Lucros cessantes, portanto, que foram obtidos por conduta direta e imediata dos réus: a inobservância do direito de preferência. Sentença, no entanto, que fixou a indenização devida como correspondente aos lucros obtidos pelos réus com as operações em violação ao contrato. Necessária reforma, para que seja ela fixada tão somente naquilo que a autora-reconvinda deixou de lucrar em razão da não subscrição dos novos CRIs pelo fundo por ela gerido. A condenação, ademais, não pode abarcar os custos dispendidos pela autora-reconvinda para realocar os ativos do fundo de investimento imobiliário por ela gerido, os quais teriam sido aplicados na subscrição dos CRIs se tivesse sido observado o direito de preferência. Isso porque não houve pedido nesse sentido no aditamento à inicial, bem como a conduta da autora-reconvinda em realocá-los é causa autônoma para eventual prejuízo, a afastar o nexo de causalidade. Juros moratórios. Termo inicial. Condenação ao pagamento da cláusula penal. Obrigação positiva e líquida. Data do fechamento das operações. Marco que corresponde ao evento danoso de que a autora-reconvinda deu ciência aos corrêus não

reconvintes mediante interpelação extrajudicial (CC, art. 397). Condenação ao dever de indenizar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato. Para os corrêus não reconvintes, é a data da citação, pois se trata de obrigação ilíquida e oriunda de relação contratual (precedentes do STJ). Para a corrê reconvinte, é a data do evento danoso, pois sua responsabilidade, enquanto terceira ofensora, é extracontratual (Súmula 54/STJ). Correção monetária e índices aplicáveis: (i) correção monetária, segundo os índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2004; (ii) após, deverá ser observado o índice estabelecido pelo artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela citada lei (IPCA); (iii) incidência de juros de mora à taxa de 1% a.m., até o dia anterior ao da vigência da citada lei, e à taxa estabelecida pelo § 1º do artigo 406 do Código Civil, também com a redação oriunda da nova lei (Selic - IPCA), para o período posterior. Concorrência desleal imputada à autora. Falta de indicação mesmo de quais seriam os dados de que teria ela se valido, e que teriam sido obtidos por força de anterior vínculo contratual com a corrê-reconvinte, para aliciar os clientes dessa última. Improcedência mantida. Litigância de má-fé. Pedidos recíprocos. Inocorrência. Elevado número de petições de parte a parte, sem que delas decorresse qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC. Omissão imputada à autora-reconvinda quanto a fatos a ela desfavoráveis. Irrelevância. Parte processual não altera a verdade dos fatos por se limitar a invocar os que respaldam o direito alegado. É ônus da contraparte suscitar aqueles que desabonam os pedidos para que possam ser valorados no julgamento. Sentença parcialmente reformada com: a) condenação dos corrêus não reconvintes ao pagamento de multa contratual e indenização por danos materiais por todas as operações descritas, além de obrigação de não fazer para evitar novas violações. Condenação da corrê-reconvinte ao pagamento de indenização por danos materiais em razão das operações consumadas (data do fechamento) após o aditamento à petição inicial autoral. Juros moratórios devidos pelos corrêus não reconvintes desde a interpelação extrajudicial; b) afastamento da condenação ao pagamento da multa contratual em razão de qualquer operação, bem como de indenização por danos materiais em razão das operações consumadas até o aditamento da petição inicial autoral; e c) revisão dos índices de correção monetária e juros moratórios. IV. Dispositivo e Tese Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A cláusula penal estritamente punitiva permite cumulação com indenização por perdas e danos. 2. A contribuição de terceiro para violação contratual, quando ciente do teor do contrato, gera responsabilidade aquiliana e solidária com os contratantes pelos danos materiais decorrentes da violação. Legislação Citada: Código Civil, arts. 397, 403, 416, 439, 942. Jurisprudência Citada: EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021. REsp n. 1.736.452/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 24/11/2020. EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 10/6/2024. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.638.976/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 31/3/2025.” (Apelação Cível nº [1107144-12.2020.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 04/11/25).

“Apelação cível – Cumprimento de sentença – Sentença que acolheu a impugnação sob o fundamento de violação à coisa julgada e que eventual discussão quanto à possível existência de valores a serem restituídos à Cooperativa devem ser objeto de ação autônoma – Inconformismo da exequente – Acolhimento – Pretensão que se funda no art. 302 c.c. os arts 509, §2º e 523 do CPC, em razão da cassação, pelo STJ, da tutela de urgência da qual se beneficiou indevidamente o apelado enquanto permaneceu como cooperado - Admissibilidade - Reforma da sentença que se impõe - Necessidade, contudo, de prévia apreciação pelo Juízo a quo sobre a natureza das chamadas "sobras

líquidas" e se elas efetivamente constituem danos passíveis de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 302 do CPC – RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação Cível nº [0016443-29.2024.8.26.0602](#), Rel. Jorge Tosta, j. 04/11/25).

“Recuperação extrajudicial. Créditos quirografários. Art. 163, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Decisão homologatória do plano. Inconformismo de duas credoras. Controle possível pelo Judiciário, no tocante à esfera de legalidade do plano. Opção A, proposta pela recuperanda quanto à forma de pagamento, que condiciona a efetivação desses, aos credores optantes, à materialização de ganhos esperados pela devedora no tocante a "ativos contenciosos", consistentes em hipotéticos litígios, ao que consta sequer iniciados, contra parceiros contratuais não identificados, no tocante a contratos tampouco individuados, para a discussão de supostos reequilíbrios contratuais, enunciados de forma vaga e genérica. Previsão de que os pagamentos advenham, exclusivamente, do produto desses litígios, cuja promoção e acompanhamento dependem da própria recuperanda, ademais incertos quanto ao desfecho e sem apresentação mínima de elementos tendentes a verificar a viabilidade ou plausibilidade dos respectivos objetos. Previsão adicional de deságio total da parcela dos créditos não satisfeita a partir de tal fonte de recursos. Cláusula tendente à potestatividade pura, vedada em lei, além de incerta quanto à realidade, expressão e tempo dos pagamentos. Nulidade reconhecida. Exclusão, com determinação de refazimento por parte da recuperanda. Afastamento, por igual, do critério do plano de separação dos credores segundo sua adesão ou não ao plano, com condições diferenciadas de tratamento dos créditos respectivos. Diferenciação, na mesma classe, admitida pela jurisprudência e até mesmo pelo legislador (art. 67, parágrafo único, da LRF), mas para situações específicas, marcadas pelo equilíbrio e razoabilidade, ligadas a especial benefício potencialmente proporcionado por determinados credores (fornecedores, financiadores) para o soerguimento. Discriminação feita pela recuperanda que em nada se relaciona a isso, apresentando-se meramente como manipulação do quórum para a aprovação do plano. Quebra da par conditio creditorum reconhecida. Determinação de refazimento do plano. Decisão apelada reformada quanto a esses aspectos. Apelações providas, a da credora PHC em termos parciais.” (Apelação Cível nº [1077642-86.2024.8.26.0100](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 18/11/25).

“Recuperação extrajudicial. Plano aprovado nos termos do art. 163, caput e § 1º, abrangendo créditos superiores a R\$ 56 mil. Ressalva com relação à correção monetária pela TR, aplicável aos créditos abrangidos em geral, com determinação pela r. sentença de substituição pela aplicação da tabela do TJSP. Insurgência de dois dos credores, das recuperandas (para a preservação da TR) e da banca de advogados que patrocina os interesses dessas últimas (visando a fixação de honorários sucumbenciais no tocante aos credores com impugnações desacolhidas ou tidas por inadmissíveis). Insurgência do credor SICOOB pertinente. Crédito decorrente da concessão de crédito, no âmbito de cooperativa que inclui tal atividade em seu objeto social. Não submissão aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 (introduzido pela Lei nº 14.112/2020). Concessão de crédito que não pode, no caso, ser vista como operação regular de mercado, mas que se qualifica como ato cooperativo para o fim do art. 79 da Lei nº 5.764/1971. Precedentes desta C. 2ª Câmara de Direito Empresarial. Crédito excluído. Decisão reformada nesse particular. Insurgência da credora JSC igualmente pertinente. Plano que prevê separação dos credores segundo sua adesão ou não ao plano, com condições diferenciadas de tratamento dos créditos respectivos. Diferenciação, na mesma classe, admitida pela jurisprudência e até mesmo

pelo legislador (art. 67, parágrafo único, da LRF), mas para situações específicas, marcadas pelo equilíbrio e razoabilidade, ligadas a especial benefício potencialmente proporcionado por determinados credores (fornecedores, financiadores) para o soerguimento. Discriminação feita pelas recuperandas que, nessa parte, se apresenta como forma de manipulação do quórum para a aprovação do plano. Quebra da par conditio creditorum reconhecida. Determinação de refazimento do plano. Decisão apelada reformada também quanto a esse aspecto. Apelações dos credores SICOOB e JSC providas. Recursos das recuperandas e da banca de advogados prejudicados.” (Apelação Cível nº [1119809-21.2024.8.26.0100](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 18/11/25).

“Apelação cível – Pedido de restituição – Autofalência de CREDIT CASH - Decisão que julgou procedente o pedido para determinar a restituição da importância de R\$ 1.817.538,92 em favor da autora/apelada – Insurgência da falida – Alegação de que mera penhora de valores não transfere a propriedade em favor do credor, o que justificaria a sua arrecadação pelo juízo falimentar - Rejeição - Deferimento do levantamento do valor penhorado em favor da exequente, aqui agravada, no processo executivo, antes mesmo do pedido de recuperação extrajudicial, posteriormente convolado em recuperação judicial e autofalência – Determinação de levantamento que indica a transferência da titularidade do numerário, independentemente da expedição do mandado de levantamento pela serventia do juízo da execução - Restituição que se impõe - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031039-52.2024.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 18/11/25).

“Processual. Falência. Sentença de encerramento da falência, por inexistência de ativo, de par com declaração de extinção das obrigações da falida, nesse último caso com fundamento no art. 158, II, da Lei nº 11.101/05 (com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020). Insurgência do Parquet. Arguição de nulidade processual. Pertinência. Declaração de extinção das obrigações que não respeitou o procedimento previsto no art. 159, § 1º, da Lei nº 11.101/05 (com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020). Necessidade de intimação dos participantes do processo falimentar acerca do requerimento, de modo a viabilizar o contraditório. Sentença, além disso, não fundamentada quanto enquadramento da situação fática à previsão normativa, que prevê a liquidação de pelo menos 25% do passivo quirografário. Nulidade reconhecida por error in procedendo, quanto ao rito aplicável, e por vício de fundamentação. Cassação, todavia, limitada ao capítulo referente à extinção das obrigações, não atingindo a declaração de encerramento da falência, não questionada, sob perspectiva formal ou substancial, pelo recurso. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [0046213-07.2013.8.26.0100](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 18/11/25).

“Processual. Representação comercial. Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em decorrência do acolhimento de impugnação a anterior cumprimento (extinto por iliquidez do crédito). Extinção, por sentença, considerando a gratuidade deferida à exequente-impugnada na execução anterior e a suspensão, em tais condições, da exigibilidade da verba sucumbencial fixada na anterior decisão terminativa. Insurgência da sociedade de advogados exequente. Pertinência. Gratuidade deferida apenas em grau recursal, em face de pedido formulado originalmente nas razões da anterior apelação, à luz do art. 99, caput, parte final, do CPC. Aspecto que não integrou, assim, o objeto do anterior recurso, já que a matéria não havia sido suscitada ou apreciada em Primeiro Grau, vindo resolvida como questão relativa ao

processamento (v. g., admissibilidade) do primeiro recurso de apelação. Concessão da gratuidade, dessa forma, ainda que solucionada a matéria no próprio v. acórdão, não alcançada pelo efeito substitutivo do art. 1.008 do CPC. Deferimento do benefício, para todos os efeitos, posterior à condenação na verba sucumbencial, não retroagindo para afetar a exigibilidade do crédito correspondente. Efeitos ex nunc do deferimento da gratuidade. Precedentes do STJ e desta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença reformada. Apelo da exequente provido para que tenha a execução o devido prosseguimento.” (Apelação Cível nº [0011900-30.2024.8.26.0554](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 18/11/25).

“Recuperação judicial. Demanda declaratória de sujeição de crédito aos efeitos daquela, movida pela recuperanda em face de credora não habilitada, quanto a crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fruto de decisão judicial anterior ao pedido de recuperação. Demanda autônoma ajuizada após o próprio encerramento da recuperação judicial. Sentença de indeferimento da petição inicial, ao argumento de que descabida discussão dessa ordem após o encerramento. Insurgência da autora. Pertinência. Ressalva expressa, no art. 10, § 9º, da Lei nº 11.101/2005 (introduzido pela Lei nº 14.112/2020), quanto à possibilidade de processamento de ações autônomas, após esse termo, visando habilitações ou impugnações retardatárias. Demanda aqui proposta cujo objeto, a rigor, não corresponde a qualquer dessas figuras, mas que segue a mesma sorte, tendo em vista a pretensão de discussão sobre a concursabilidade ou não do crédito. Interesse de agir por parte da devedora, outrossim, que se reconhece, ainda que omissa quanto à observância inicial do disposto no art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005, por conta do entendimento do STJ de que o credor não está obrigado a habilitar seu crédito, podendo executá-lo em separado após o encerramento da recuperação, mas sob os influxos novacionais do plano de recuperação aprovado, também a esse credor oponível. Sentença terminativa reformada, para que tenha a demanda regular processamento junto à origem. Exclusão, outrossim, de multa pela oposição de embargos declaratórios tidos por temerários. Apelação da autora provida.” (Apelação Cível nº [1001801-42.2025.8.26.0103](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 18/11/25).

“DIREITO EMPRESARIAL – APELAÇÃO – ARBITRAGEM – AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL ARBITRAL – Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito – Inconformismo da autora – Acolhimento. I. CASO EM EXAME Ação proposta pela VALE S.A. contra B3 S.A. e outros 123 acionistas, objetivando anular a decisão do Presidente da Câmara de Arbitragem do Mercado ("CAM"), que, além de nomear todos os membros do Tribunal Arbitral, destituiu a coárbitra indicada pela VALE S/A, que já havia sido confirmada pela própria CAM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a validade da decisão do Presidente da CAM, que, além de nomear todos os três membros do painel Arbitral, tornou sem efeito a nomeação da Dra. Maria Lucia Cantidiano, coárbitra, que já havia sido indicada pela VALE e aceita pelo Comitê de Impugnação da Câmara de Arbitragem do Mercado ("CAM"). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário se justifica, pois no caso não se discute a existência, validade ou eficácia da convenção de arbitragem (art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996), mas a aplicação correta do Regimento, bem como se houve ofensa ao direito da parte, à luz dos ditames da Lei n. 9.307/1996 e da própria Constituição Federal (art. 5º, XXXV, CF). Se a decisão, de caráter administrativo, não resulta de atividade jurisdicional do tribunal arbitral, o debate não diz respeito à incidência do princípio competência-competência, mas sim ao controle

de legalidade sobre ato de cunho estritamente administrativo. Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, a VALE S/A tem direito ao acesso à justiça, uma vez que a decisão, objeto da ação anulatória, constitui pronunciamento administrativo final, irrecorrível no âmbito da Câmara Arbitral (art. 5º, XXXV, CF). 2. Jurisdição estatal. Na análise da "regra de direito" (art. 2º, § 1º, da Lei n. 9.307/1996) constante do Item 3.6 do Regulamento, tem-se que: "Se houver mais de uma parte Requerida ou Requerente, essas, conforme seus interesses em comum, deverão indicar conjuntamente um árbitro, nos termos deste Regulamento. Na ausência de consenso, o Presidente da Câmara de Arbitragem indicará todos os árbitros". A 1ª parte do dispositivo pressupõe o litisconsórcio (pluralidade de partes no polo ativo ou passivo), na medida em que enuncia "Se houver mais de uma parte Requerida ou Requerente". A 2ª. parte regula a situação de "ausência de consenso" entre os litisconsortes. Porém, o requisito "ausência de consenso" não se fez presente. Os ora réus apelados (requerentes dos dois procedimentos arbitrais) sempre peticionaram de forma conjunta, homogênea e uniforme, patrocinados pelos mesmos advogados, formulando a mesma pretensão. Se no requerimento de instauração da arbitragem, os acionistas se reuniram em litisconsórcio ativo – facultativo e unitário -, é porque houve e há convergência de interesses, lastreados na comunhão de direitos ou afinidade de questões por ponto comum de fato o de direito (art. 113, CPC). Portanto, a situação fática não se subsume à regra do Item 3.6. do Regulamento, diante do não preenchimento do requisito "ausência de consenso". Em acréscimo, importa lembrar que os réus, ora apelados (123 acionistas) indicaram de comum acordo - por 7 vezes – o seu coárbitro, indicações que não vingaram, ou porque houve renúncia ou porque houve desistência dos próprios coárbitros indicados. 3. Direito da parte à indicação de coárbitro. Mesmo que se considere que tenha havido "ausência de consenso", a atrair a incidência do Item 3.6, a decisão do Presidente da CAM ofende o direito da requerida (autora apelante VALE) de nomear o seu próprio coárbitro, direito este previsto expressamente no art. 13 da Lei n. 9.307/1996 (que se sobrepõe, inclusive, às normas internas do tribunal arbitral). Em harmonia, o Regulamento garante o direito de cada parte nomear um árbitro (Item 3.3). E no regular exercício desse seu direito, a VALE indicou sua coárbitra. E apesar de os réus (requerentes da arbitragem) terem, por quatro vezes, impugnado tal indicação, o COMITÊ DE IMPUGNAÇÃO da CAM houve por bem indeferir tais objeções, sufragando e legitimando o nome da coárbitra nomeada pela VALE S/A. Desse modo, se a coárbitra indicada pela VALE já fora aceita pela própria CAM, tem-se que a decisão do Presidente da Câmara, ao nomear todos os 3 árbitros, acabou, não só por subtrair tal direito da VALE, por desconsiderar a decisão interna do próprio tribunal arbitral. Não se entender dessa forma, basta que uma das partes invoque suposta "ausência de consenso" para alijar, de modo indireto, o coárbitro já nomeado e aceito pela parte adversa. Em suma, independentemente e sem qualquer análise do mérito dos procedimentos arbitrais 172/2020 e 207/2022, a VALE S/A não pode ser prejudicada pelo fato de os solicitantes da arbitragem (ora réus apelados) não terem conseguido indicar seu coárbitro, sob pena de ofensa às prerrogativas previstas tanto na Lei n. 9.307/1996, como no Regulamento da CAM. IV. DISPOSITIVO Recurso provido V. AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que deu provimento ao pedido de antecipação da tutela recursal - Diante do julgamento do recurso de apelação, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO." (Apelação Cível nº [1129029-43.2024.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 18/11/25).